

□ أحبائنا طلاب الفرقة (الأولى)

اسم العادة :- تاريخ النظم القانونيه و الاجتماعيه

تاريخ الإمتحان :- السبت ١٦ / ٥ / ٢٠٢٦

نظام الإمتحان :-

اربع اسئله علي الطالب اختيار ثلاثه
او
ثلاثه علي الطالب اختيار اثنين

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

فهرس الاسئلة

الصفحة

السؤال

ص:٣

س ١ : اكتب في اثر تطور الديانه في العصور البدائية ؟

ص:٤

س ٢ : اكتب في التطور الاقتصادي في المجتمعات البدائية ؟

ص:٥

س٣: تكلم عن ظاهره السبق الحضاري ؟

ص:٦

س ٤ : تكلم عن النظريات التي قبلت حول نشأة الجماعة البشرية الاولى ؟

ص:٧

س ٥ : اكتب في نشأة السلطه و اشكال التصالح في المجتمعات البدائية ؟

ص:٨

س ٦ : اكتب في فكره التحريم او التابو في مرحله الوحي الالهى ؟

ص:٩

س٧: اكتب في الدين والسلطه في مرحله الوحي الالهى ؟

ص:١٠

س٨: بين خصائص القاعدة القانونية في مرحله الوحي الالهى ؟

ص:١١

س ٩ : اكتب في التطور الاقتصادي في مرحله التقاليد العرفيه ؟

ص:١٢

س ١٠ : تكلم عن تطور أشكال الملكية والسلطة خلال مرحلة التقاليد العرفية ؟

ص:١٤

س ١١ : اكتب في الصراع الاجتماعي واثره في تطور القانون في مرحله التقاليد العرفيه ؟

ص:١٥

س ١٢ : عرف الحيلة مبيناً أشكالها وأنواعها ؟

ص:١٧

س ١٣ : قارن بين الحيلة والقياس مع التمثيل لكل منها بمثال واحد علي الأقل ؟

ص:١٧

س ١٤ : اكتب في تفسير نشأة الحيلة كوسيلة لتطوير القانون من حيث علاقة الحيلة بوسائل

تطوير القانون والتفسير التاريخي والاجتماعي للحيلة ؟

ص:١٩

س ١٥ : تكلم عن فكرة العدالة مبيناً مصدرها ؟

س ١ : اكتب في اثر تطور الديانة في العصور البدائية ؟

تطور الديانة

العقائد الأولى والفطرة الإنسانية:

لعلك تسأل عن ديانة الإنسان وهو سؤال يفترض أن الدين أمر فطري ارتبط بوجود الإنسان. تدور تلك الفطرة حول فكره خلاصتها وجود ألوه خالقة للحياة بمخلوقاتنا وظواهرها ويبدو أن الإنسان في بداية أمره يعتقد أن بإمكانه السيطرة على الظواهر الطبيعية كالرياح والمطر وإخضاعها لمصلحته. لا شك أن ملاحظة الإنسان لمواسم الرياح والمطر كانت ترسم عقيدة الأولى واعني بذلك اعتقاده بوجود نظام للكون. غير أن الحياة القاسية التي عاشها الإنسان الأول وربما الخوف من الموت أحاطت بالاله في نظره بالقسوة والشدة. لذلك لجأ الإنسان إلي الطبيعة يتعبد لها فظهرت عبادة القمر والشمس. وهكذا بدأ الإنسان في تجسيد معبوداته والهة فاتخذ لها أصناماً وأوثاناً.

الإنسان يختار الهة :

للعلماء مذاهب شتى في تفسير أنواع الالهة وتمثيلها وربطها بالتطور الاقتصادي للإنسان وبيئته التي عاش فيها. **وتبعاً لذلك** ذهبوا إلي أن الإنسان كان قد قدس القمر قبل تعبد للشمس لارتباط القمر بحياة الترحال والصيد. قد أخذت الحيوانات بل والنباتات في الدخول إلي عالم الالهة علي يد الإنسان وربما كان سبب تقديس بعض الحيوانات في بداية الأمر هو قوتها، ثم أصبحت فيما بعد أجسام ترمز للالهة. **بمرور الوقت** ساد الاعتقاد بين كل جماعة بأنهم ينحدرون من أصل واحد وأن هذا الأصل أو الجد إنما هو نوع بعينه من الحيوان أو النبات. وهذا ما أطلق عليه العلماء نظام التوتم. **فيما بعد** اخذ الإنسان في تقديس أرواح الموتى، وقد مهدت عبادة أرواح الموتى إلي عبادة الأسلاف، الراحلين من الأجداد والعظماء والأبطال. وكان لتلك العبادة أثرها في الحفاظ علي العادات والتقاليد القديمة والموروثة، وهي فكره كانت تحفظ للأسرة تماسكها ولرب الأسرة سلطة علي أفراد أسرته.

س.ف: كان لتطور الدين في المجتمعات البدائية أثره في حياة الانسان ونظمه (المجتمع) ؟

نظور الدين والمجتمع:

- (١) إن تجسيد المعبودات وتشخيصها وتنوع الالهة كان يمهد لظهور طوائف الكهنة " رجال الدين " لقد تم استيعاب السحر وتهذيبه وتطويره، في إطار تنظيم ديني متطور يقوم عليه رجال الدين وينهضون بأكثر الوظائف أهمية في مجتمعاتهم.
- (٢) إن عبادة أرواح الموتى أو عبادة الأسلاف كان يمهد لظهور فكره الوسيط الالهي أو الرسول، وفي هذه الأفكار يمكنك ملاحظه جذور نوعين من الأنظمة الملكية التي ظهرت فيما بعد: نظام كان الملك فيه وسيط بين رعيتة وبين الالهة في العراق القديم. ونظام آخر علي رأسه ملك يتم تأهيله وعبادته وهو النظام الذي عرفته مصر القديمة.
- إن النظام التوتمي كان له أثره في مجال التجريم والعقاب ونظام الزواج.
- ومن ذلك أن من اعتدي علي حيوان مقدس كان يخضع لأشد أنواع العقوبات كالقتل. وفيما يتعلق بنظام الزواج فإن النظام التوتمي كان له أثره في نشأة نظام زواج الاغتصاب. وبمقتضي ذلك النظام كان أفراد الجماعة يلتزمون بالزواج من خارج جماعتهم أي أن زواج الفرد من جماعته كان يعد جريمة لأنها كانت تدرج تحت ما يسمى زنا بالمحارم.
- إن النظام التوتمي كان له أثره في مجال التجريم والعقاب ونظام الزواج. ومن ذلك أن من اعتدي علي حيوان مقدس كان يخضع لأشد أنواع العقوبات كالقتل. وفيما يتعلق بنظام الزواج فإن النظام التوتمي كان له أثره في نشأة نظام زواج الاغتصاب. وبمقتضي ذلك النظام كان أفراد الجماعة يلتزمون بالزواج من خارج جماعتهم أي أن زواج الفرد من جماعته كان يعد جريمة لأنها كانت تدرج تحت ما يسمى زنا بالمحارم.

س ٢: اكتب في التطور الاقتصادي في المجتمعات البدائية ؟

التطور الإقتصادي

الإنسان الأول والقارة الأم :

❶ الإنسان الذي أحدثك عنه كان يعيش في جنوب الصحراء الأفريقية قبل أن ينتقل إلى شرق القارة السمراء وشمالها ومنها إلى قارات العالم .

❷ لم يكن الإنسان الأول يحي بمفرده واغلب الظن أنه كان يخرج في جماعات لجمع قوته وصيد الحيوان وكان قد شرع في تطوير أدواته يأخذها من عظام الحيوان والأخشاب ويشرع في تهذيبها وأظهر الإنسان أيضاً اهتماماً بتنظيم دفن موتاه. ويرى بعض العلماء أنه تمكن من صناعة بعض الملابس من جلود الحيوان .

❸ ربما مهدت تلك التطورات لتطور آخر في مجال الديانة لقد أصبح ينظر إلى الالهة علي أنها تجمع صفات الرحمة جنباً إلى جنب مع الشدة والقوة.

❹ ولذلك فإن الإنسان في طريقة لأن يشعر تجاه الهة بالحب والإجلال في ذات الوقت.

الزراعة والتطور الديني والخلقي :

❶ بالطبع لا يمكن تصور ظهور الرعي والزراعة لولا تطور نشاط الصيد وتقسيم العمل بين المرأة والرجل .

❷ لا شك أن الإنسان مدين في تطوره الديني والأخلاقي لكل من الرعي والزراعة ومن ذلك :

(١) **لقد خضع نظام القرابين والندور للتطور** ← فالحيوانات وغيرها من السلع باتت تقدم للالهة علي سبيل النذر أو القرابين طالباً لرضائها فحلت بذلك محل القرابين والندور البشرية.

(٢) **أصبح الإنسان مهياً للانتقال إلي خطوة هامة تتمثل في تاليه الأفكار المجردة** ← ومنها فكره العدالة التي أصبحت إله يرمز له أو يجسد علي الأرض في حيوان وبحانب ذلك أخذت فكره التوحيد في الازدهار، ولذلك بات الإنسان يعتقد بوجود اله أعظم علي رأس سائر الالهة التي يعرفها وقد أدت تلك الفكرة إلي ازدهار النبوة وانتشار الرسل الذين يعتقد بواسطتهم مع الالهة.

(٣) **قد اخذ النشاط الديني في الاتساع بسبب انتشار فكرة تالية الملوك** ← ومن مظاهر ذلك زيادة اعداد الكهنة وانتشار المعابد وتطور تنظيمها. لقد اختلطت حياة الإنسان ونظمه بالدين، فالدين كان أهم مصادر المعرفة، بل وتحت ستارة تمارس اخطر المهن كالطب وكان الدين مصدر القانون ولذا كانت القوانين تنسب إلي الالهة.

(٤) **كان الكهنة يمارسون مهمتهم الأساسية في تبرير شرعية الملوك وطاعتهم وتقديسهم** ← وفي مجتمع زراعي مثل مصر أو العراق كان الملك يعتمد في سلطته علي الكهنة ويمنحهم الإمتيازات والأراضي.

قد أخذت الأديان الكبرى في الظهور والانتشار ← وهنا نلاحظ ظاهرة جديدة وهي أن أكثر تلك الأديان لم تعد ديانات قومية . ويقصد بالديانة القومية: الديانة التي تختص بها جماعة فتتعصب لها، ولا تسمح للأفراد من جماعة أخرى بالإنتماء إليها. وإنما أخذت أتباع تلك الديانات الكبرى في نشر دعوتهم إلي جماعات وأتباع آخرين فظهر المبشرون والدعاة.



س ٣: تكلم عن ظاهره السبق الحضاري ؟

السبق الحضاري

السبق الحضاري للشرق :

☞ ثمة ظاهرة لا ينكرها العلماء وهي حقيقة السبق الحضاري للشرق ذلك أن العصر الحجري الحديث الذي عرف الإنسان فيه الرعي والزراعة كان قد بدء حوالي ١٠٠٠٠ ق.م بينما لم تدخله المجتمعات الغربية قبل ٥٠٠٠ ق.م. وإنك لتلاحظ ذات السبق حينما يتحدث عن العصر الذي بدأ فيه الإنسان في استعمال المعادن، ثم في تنويع مصادرها، وكذا حين اكتشاف الكتابة ليدخل إلي العصور التاريخية. وفي إطار هذا السبق الحضاري للشرق بوجه عام كان لمصر الكثير من اوجة السبق الحضاري ، وذلك عند مقارنتها بحضارة العراق القديم .

☞ أما عن السبق في عصر المعادن ← فيتضح من ملاحظة أنه بدأ في الشرق بين ٥٠٠٠ و ٤٠٠٠ ق.م. وقد بدأ الإنسان باستعمال النحاس قبل أن يخلطة بالقصدير ليحصل علي البرونز ويبدو أن الحديد كان قد عرف في آسيا فبرع فيه الهنود والصينيون، ثم إنتشر في العراق ومصر. ويمكنك أن تفسر تأخر انتشار الحديد في العراق ثم مصر بقلّة كمياته، فضلاً عن مشكلة توفير الوقود اللازم لصهرة . وكانت افران الحديد تقام علي قمم التلال للاستفادة من تيارات الرياح، وهو ما تلاحظه علي سبيل المثال في العراق .

الكتابة والنظور القانوني :

☞ الفضل في اكتشاف الكتابة ينسب إلي الكهنة والتجار. فالحفاظ علي التقاليد الدينية وتوريثها كان قد دفع الكهنة نحو البحث عن وسيلة لحفظها ومع انتشار التجارة وانتقال السلع شرقاً وغرباً فإنه كانت هناك حاجة شديدة لتمييز السلع وتحديد أصحابها وكان للشرق فضل السبق في مجال اكتشاف الكتابة. ☞ قد بدأت الكتابة تصويرية في العراق القديم قبل أن يعكف المصريون علي تطويرها في شكل أحرف . ☞ كما تمكن الإنسان بفضل الكتابة من تدوين القانون، هنا تلاحظ وجهاً آخر للسبق الحضاري بين الشرق والغرب فظهرت المدونات القانونية في مصر و العراق. وعرف الشرق مشرعين عظام مثل : حمورابي بالعراق ومينا و حور محب وبوخوريس في مصر كانت تلك القوانين أسبق زمناً وأرقى لغة ونظماً وذلك قبل أن تدون القوانين في أثينا علي يد دراكون وصولون وقبل صدور مدونة الألواح الإثني عشر في روما فيما بعد .



س ٤ : نكلم عن النظريات التي قيلت حول نشأة الجماعة البشرية الاولى ؟

كان الإنسان يخرج في جماعات يمارس الصيد، لذلك قيل ان جماعات الصيد هي اقدم المجتمعات البشرية غير ان المنطق يفرض علينا ان نتوسع في افكارنا لنلاحظ وجود جماعات اخري عرفها الانسان وعاش في كنفها:

١) ذهب فريق اول ← ان النظام التوتمي ربما كان النظام الاجتماعي الأول في حياة الإنسان:

في هذا النظام يرتبط الإنسان مع أفراد جماعته أو عشيرته بأصل واحد مشترك ، وأهم سمات تلك الجماعة حياه الترحال والخضوع الشديد من أفرادها لعادات الجماعة ومعتقداتها. ولذلك فإنها لم تعرف الملكية الخاصة والاقتصار علي زوجة واحدة والأشياء التي ينتفع بها كانت حقاً مشاعاً لأفراد الجماعة، و العلاقات الجنسية تقوم علي مبدأ الاشتراك أو الشيوعية. ويبدو أنه كان للعشيرة مجلساً في مشايخها يقوم بالإشراف علي شئونها. وقد سمح ذلك النظام بمرور الوقت بظهور رئيس المجلس، فيصبح بالتالي كاهن العشيرة الأول وتنقل إليه سلطات الإله التوتم. ووفقاً لهذه النظرية فإن الأسرة الأبوية لم تظهر إلا لاحقاً بعد ظهور الزراعة واستقرار الإنسان. وفيما بعد نشأة الدولة نتيجة اتحاد مجموعة من العشائر.

٢) ذهب فريق ثاني ← أن القبيلة هي الجماعة الأولى في حياة الإنسان:

القبيلة تجمع بشري يتفوق في عدد أفرادها علي العشيرة ويقوم علي رابطة الشعور بالحاجة الشديدة إلي الحياة في جماعة تدافع عن أفرادها ضد الخطر لتؤمن لها سبل الحياة الآمنة. والقبيلة كانت تغطي علي حقوق أفرادها ولذا كانت الملكية داخل القبيلة ملكية جماعية، كما كانت العلاقات الجنسية علاقات جماعية يسودها مبدأ الشيوعية وفي الوقت نفسه كان كل فرد من القبيلة يتمتع بحماية قبيلته وكانت السلطة داخل القبيلة بيد زعيم يتمتع ببعض الصفات منها كبر السن والشجاعة وبمرور الوقت أصبحت زعامة القبيلة تنتقل بالتوريث، كما اتسعت سلطات الزعيم بين أفراد قبيلته ومن ذلك قيامه بتقسيم غنائم الحرب والفصل في المنازعات داخل القبيلة.

يقدم أنصار هذه النظرية تفسيرهم لظهور الشيوعية الجنسية وتصورهم لنظام الزواج والأسرة :

- أ- إن الإباحية الجنسية كانت نتيجة حتمية لقلّة عدد النساء داخل القبيلة. ذلك أن القبيلة كانت تلجأ إلي وأد بناتها بسبب قلّة مواردها، ولذا لجأت القبيلة إلي خطف النساء فانتشرت تلك العادة بين القبائل. وقد أدت تلك الظاهرة إلي نشأة الأسرة الأمية وتعدد الأزواج، فالمرأة كانت تعاشر عدداً من الرجال وينتسب الأولاد في تلك العلاقة إلي أهمهم.
- ب- بمرور الوقت ظهر نظام اشتراك الأخوة في زوجة واحدة. ولذا فإن الأولاد كان ينسبون لهؤلاء الأخوة، ثم أصبحوا ينسبون للأخ الأكبر ولقد استأثر الأخ الأكبر بالسلطة علي أخوته والأولاد فضلاً عن الزوجة فظهرت الأسرة الأبوية .

٣) ذهب فريق ثالث ← أن الجماعة البشرية الأولى كانت اصغر من القبيلة وفي هذه الجماعة الصغيرة كانت

الأسرة الأبوية التي يرتبط افرادها برابطة الدم من جهة الأب.

كانت سلطة الأب تتسم بالشدة لما يتمتع به من حقوق علي أفراد أسرته ذلك أن الأب كان يتمتع بالحق في طرد أفراد أسرته أو التخلي عنهم أو بيعهم وكانت ذمته المالية تستوعب الذمم المالية لأفراد أسرته ولذا فإن اثر التصرفات القانونية التي كانت تصدر عنهم كانت تنصرف إلي أبيهم فيكتسب الحقوق ويتحمل الالتزامات. ومما يميز تلك الأسرة أن الأب كان يمتلك الحق في إضافة أفراد إليها وعن طريق ذلك الحق فإن نطاق الأسرة كان يتسع تدريجاً فيشمل الزوجة والأبناء فضلاً عن العبيد، وبمرور الوقت ظهرت العشيرة نتيجة اتحاد مجموعة من الأسر فكانت الرابطة بينها جميعاً رابطة دينية وهي اتخاذ معبود واحد لها. وقد مهد ذلك التطور لظهور القبائل، فالقبيلة كانت تقوم علي أكتاف مجموعة من العشائر، جمعتها العبادة الواحدة والمصلحة المشتركة في الحياة الآمنة .



س هـ : اكتب فى نشأة السلطة و اشكال التصالح فى المجتمعات البدائية ؟

اولا: نشأة السلطة

(أ) غلبة قانون القوة

النظم الإجتماعية التى عرفتها المجتمعات البدائية كانت تقوم على فكرة القوة وأن هذه الفكرة كانت تحكم العلاقة بين أفراد الجماعة أنفسهم وفى العلاقة بينهم وبين أفراد الجماعات الأخرى

كان تلك الفكرة نتاج أهمها :

- ١- **النتيجة الأول :-** إزدهار نظام التضامن والعصبية بين أفراد الجماعة .
- ٢- **النتيجة الثانية :-** إستقرار نظام الإنتقام الفردى أو الثأر داخل الجماعة وخارجها .
- ٣- **النتيجة الثالثة :-** فى غياب السلطة داخل الجماعة فإن القوة وحدها كانت مصدر الحقوق ووسيلة حمايتها وهو ما عرف بظاهرة **القوة تنشى الحق وتحميه** .

(ب) تراجع مظاهر القوة

إن إستعمال القوة داخل الجماعة وفى العلاقة بين أفرادها كان من شأنه أن يضعف قوتها ويهدد وجودها المادى أو المعنوى وإن القوة قد تؤدي إلى فناء الجماعة أو خضوعها بسبب ضعفها لجماعة أخرى .

هنا يتفرع بنا البحث إلى مسألتين :

- (١) **المسألة الأولى** ← تراجع قانون القوة تدريجياً وظهور أشكال أخرى لإقتضاء الحقوق .
- (٢) **المسألة الثانية** ← هل إنتهى كل أثر لقانون القوة البدائى أم إستمر تأثيره فى نظم القانون اللاحقة .

س.ف: اكتب فى اشكال التصالح ؟

ثانيا : تراجع قانون القوة وظهور أشكال ووسائل لإقتضاء الحقوق :

ظهرت وسائل للحد من قانون القوة فى العلاقة بين الجماعة وقيدها من الجماعات :

- (١) **لقد أخذت فكرة القصاص فى الإنتشار تدريجياً بين أفراد الجماعة** ← بمقتضى تلك الفكرة فإن العقوبة كانت تلحق بالمعتدى وحده فلا تمتد لأسرته أو أموالهم ومن جهة أخرى فإن القصاص يقوم على المماثلة بين محل الإعتداء أو الجريمة وبين محل العقوبة فى جسم الفاعل .
- (٢) **قد مهدت فكرة القصاص لظهور نظام الدية** ← ذلك أن فكرة القصاص لم تكن لتعارض مع تضامن أولياء الدم لأن أهل المجنى عليه كانوا يتضامنون فى القصاص له غير أن تطبيق القصاص داخل الأسرة الواحدة كان يهدد كيان الأسرة لذلك فإنه فى جرائم القتل داخل الأسرة الواحدة كان يتم اللجوء إلى وسائل أخرى بديلة عن القصاص وربما يفسر ذلك ظهور نظام الدية ثم تطوره فيما بعد وهو التعويض الذى يدفع للمجنى عليه أو أهله فى جرائم الإعتداء البدنى أو القتل وقد أخذت الدية فى التطور بعد ظهور الزراعة وإنتشار الأموال ولذا كانت تسد فى صورة حيوانات أو ذهباً أو غلالاً .
- (٣) **كانت الدية فى بداية الأمر نظاماً اختيارياً** ← فيما بعد ظهرت الدية الإلزامية التى يلتزم المجنى عليه بقبولها بل وتستقل السلطة العامة داخل الجماعة بتحديد مقدارها .
- (٤) **قد لجأت بعض الجماعات إلى نظام الخلع** ← تتبرأ من أحد أفرادها فتخلعه أى تطرده بسبب جرائمه وكان يترتب على ذلك إهدار دمه وإسقاط حماية الجماعة له .
- (٥) **لجأت بعض الجماعات إلى نظام التسليم** ← بمقتضاه تقوم بتسليم المعتدى إلى جماعة المجنى عليه ويبدو أن نظام التسليم كان له أثره فى الحد من الإنتقام لأنه كان يفصح عن حسن نية جماعة المعتدى ورغبتها فى السلام .

(٦) **لعلك لاحظت فيما عرضناه أصول أنظمة التحكيم والقضاء** ← لقد أخذ الإنسان يتهياً في سبيل فض النزاع إلى وسيلة أخرى وفيها كان يلجأ إلى طرف ثالث ليحكم بينه وبين خصمه في المنازعة وفي الوقت نفسه فإن التحكيم كان يخضع لتأثير قانون القوة فالمحكم كان يحكم أحياناً بالمبارزة بين الخصمين ثم يقضى بالحق لصالح الطرف المنتصر في المبارزة .

(٧) **طبقت بعض المجتمعات فكرة الإحتكام إلى الألهة** ← هو ما يطلق عليه نظام الإختبار الإلهي أو المحنة وبمقتضاه يتعرض المتهم إلى إختبار قاس توصلاً إلى نفي التهمة أو إثباتها ومن ذلك أن يلقي في النهر أو النار فإن كتبت له النجاة كان بريئاً وإن لحقه الضرر أو توفي ثبتت التهمة في حقه . وبطبيعة الحال كان التحكيم إختيارياً في بدايته كما لم يكن حكم المحكم أو قراره في المنازعات ملزماً غير أنه أخذ في التطور نحو الإجبار والإلتزام منذ أن شرع المحكم في وسائل يمكنه بها إجبار الخصوم على تنفيذ حكمه . ومن ذلك ما كان يتبعه المحكمون في المجتمع العربي القديم كأن يطلب من الخصوم أداء اليمين على إحترام حكمه أو أن يقدموا ضماناً مالياً .

س ٦: اكتب في فكره التحريم أو التابو في مرحلة الوحي الالهي ؟

اولا : فكرة العدالة

الفطرة وقانون القوة :

☞ الإنسان كان كائناً نظامياً بالفطرة ، وهي فكرة أساسها الأول أنة كائن اجتماعي يحيا في جماعة. وبالنظر إلى حياة الإنسان البدائي فإن القواعد التي اهتدي إليها بغريزته وفطرته كانت تدور حول نظامي الأسرة والعقوبات بالنظر إلى قلة العدد وندرة المبادلات التجارية وانعزال الجماعات ، فإن الإنسان لم يبد اهتماماً بالقواعد التي تنظم العلاقة بين جماعته والجماعات الأخرى . وقد اهتدي الإنسان بغريزته إلى خطورة مبدأ القوة وقانون الغلبة علي وجود جماعته وكيانها المعنوي والمادي . وإنه وهو يهذب من القوة ويبدع أشكالاً من الصلح وكانت هذه السبل التي سلكها الإنسان تقوده نحو الإقرار بوجود حقوق للآخرين ومن هذه اللحظات الخالدة في عمر الزمان كان الإنسان يشق طريقه نحو العدالة ويتخذ الخطوات الأولى في دربها المجيد .

فكرة التحريم أو التابو :

☞ وفقاً لبعض العلماء فان ثمة طريقاً آخر سلكه الإنسان البدائي نحو القانون والعدالة ألا وهو طريق المحرمات أو التابو. وخلاصته قولهم أن فكرة التحريم ربما كانت المصدر الأول للقانون قبل أن يستمد الإنسان نظمه من الدين ثم العرف.

☞ تقوم فكرة التحريم علي أساس فكرة الخوف والفرع من الأرواح التي توجد داخل كل مخلوق وتسكن كل جماد وظاهرة حول الإنسان ولكن ماهي تلك المحرمات التي تغضب الألهة لها؟ انها غالباً حرمت تتعلق بمقومات الحياة، وهي تدور أساساً حول الطعام . وبمرور الوقت اتسعت دائرة المحرمات لتشمل إلي جانب الطعام مسألة العلاقات الجنسية. ولذلك لجأت بعض الجماعات إلي تحريم بعض الأطعمة علي الصغار والنساء فهي أطعمة يختص بها الرجال دون غيرهم .

☞ كما لجأت جماعة أخرى إلي تحريم الزواج أو الاقتران بالنساء من داخل الجماعة ، بينما حرمت بعض الجماعات زواج رجالها من الجماعات الأخرى.

النظرة من الجريمة :

☞ فكرة المحرمات كانت تمهد لسبيل ثالث من سبل التطور نحو القانون والعدالة ذلك أنه أصبح ينظر إلي من يرتكب احدي المحرمات أو النواهي أنة أصبح ملوثاً وبات نجساً وإن تلك النجاسة تنتقل إلي غيره ممن يعيش معه ولذلك فان التخلص من تلك النجاسة أصبح أمر ضروري لإرضاء الأرواح أو لحماية الجماعة. وقد شرع الإنسان لوضع قواعد للتخلص من النجاسة فعرف قواعد خاصة بالطهارة فيتطهر الإنسان من جريمته بشتي الطرق ومن ذلك أن يتطهر بالماء أو النار، أو بالتخلص من الثياب التي كان يرتديها عند ارتكاب جريمته، بل وقطع العضو من جسده الذي ارتكب به جريمته، بل قتل نفسه أحياناً.

ثانياً: أثار التحريم

اثر التحريم في نظم القانون :

☞ الجماعة أصبحت مهينة إلي أشكال جديدة من العقاب حيث أن المجرم كان ينبغي أن يسلم نفسه لجماعة المجني عليه، فإن أبي كان عليه أن يعزل نفسه داخل جماعته. وفيما بعد ظهر الخلع أو التسليم ؟

☞ **لقد تسلمت تلك الأفكار جميعاً للنظم القانونية القديمة بأشكال مختلفة :**

(١) **في مصر القديمة** ← كانت هناك أكثر من طريقة لتنفيذ عقوبة الإعدام، ومن أهمها الإغراق والحرق ، وكلتا الطريقتين كانتا مظهرًا لفكرة التابو .

(٢) **أقرت الشريعة اليهودية** ← فكرة التوبة، واعترفت بأثرها في إسقاط عقوبة بعض الجرائم. وأجازت أيضاً اللجوء إلي بعض المعابد، فإذا ما لجأ المجرم إلي أحدها وتحقق رجال الدين من توبته فإنه كان يترتب علي ذلك سقوط عقوبته.

(٣) **كان العرب في جاهليتهم** ← يحرمون لحوم بعض الحيوانات علي أناسهم فهي خالصة لذكورهم وكانوا يحجون إلي البيت الحرام بملابس مخصوصة غير تلك التي ارتكبوا بها الآثام.

ملاحظات علي فكرة التحريم :

☞ كثيراً من المحرمات أصبحت تدور حول المرأة وتتنقص من مكانها أمام الرجال لاسيما بعد انتشار الرعي والزراعة. ولذا أصبح ينظر إليها في كثير من المجتمعات كمصدر للغواية والشر، كما أصبحت سبباً للنجاسة لما يعتريها من بعض التغيرات الجسمانية. غير أن تلك الملحوظة يصعب تطبيقها علي أحكام الشريعة الإسلامية بالنظر إلي مكانة المرأة و فلسفة أحكام الطهارة في تلك الشريعة.

☞ من زاوية أخرى فإن بعض الأحكام في تلك الشريعة تجد أصولها في الفطرة الإنسانية وهي تلتقي من هذه الزاوية مع فكرة المحرمات. وعلي سبيل المثال: فإن الحج بملابس مخصوصة هي ملابس الإحرام أمر إرتبط بفكرة المحرمات وفي الوقت ذاته فهو أمر تهدي إلي الفطرة الإنسانية قبل أن تتناوله الشريعة الإسلامية بالتنظيم وإنك لتلاحظ الكثير من النظم التي إرتبطت بفكرة المحرمات قبل أن تتطور وتصطبغ بفلسفة جديدة في الشرائع الدينية ومن ذلك قواعد التوبة وأثرها في نظام العقوبات وأحكام الطهارة وأحكام الخروج عن الديانة .

س٧: اكتب في الدين والسلطة في مرحله الوحي الالهي ؟

الدين والسلطة

الوحي الإلهي :

☞ لقد أصبح الإنسان مهيناً لقبول فكرة الالتزام بقواعد عامة في تنظيم سلوكه وعلاقته بالآخرين. غير أنه مازال بحاجة إلي سلطة ترغمه علي ذلك الالتزام فلا تسول له نفسه مخالفة تلك القواعد أو يتخذ من مخالفتها نمطاً للحياة فالأرواح التي تسكن الوجود والظواهر الطبيعية مهدت السبيل لفكرة الالهة التي تعبد والالهة الصغرى التي تتخذ شفعاء للالهة الكبرى. وقد أصبح الإنسان مهيناً لقبول نوع آخر من الوسطاء : بشر يصطفاهم الإله ليكونوا أنبياء أو رسلاً إلي قومهم.

☞ ربما كان رب الأسرة هو الوسيط بين أفراد أسرته والإله الذي تتعبد الأسرة، فهو حاكم الأسرة وكاهنها الأول. وإذا كانت الأسرة تتعبد لأرواح السلف وتتخذها الهة: فإن الديانة كانت في طريقها للإتساع. ولقد ظهرت ديانات أخرى تجمع حولها عشائر وقبائل ثم دولاً. ولم يعد الكاهن الأول للديانة هو رب الأسرة، بل أصبح زعيم العشيرة أو القبيلة أو الملك في دولته ولما كان الحاكم أو الملك وسيطاً بين الالهة والناس فإن ما يحكم به أو يفرضه من احكام انما كان ينظر اليه علي أنه وحي إلهي. ومن هذه الزاوية يقال ان القانون ولد في احضان الدين ونطق به الكهنة " رجال الدين "

☞ هناك عوامل عدة ساهمت في ذلك التطور وظهور قواعد القانون في احضان الديانات وبواسطة الزعماء السياسيين ورجال الدين حيث ان رجال الدين كانوا علي دراية بالاحكام التي بها يمكن استرضاء الالهة او تجنب غضبها بالتوبة والتكفير عن الذنوب. وان تلك الاحكام كان يتم صياغها في شكل شعائر وطقوس وعبارات محددة.

صياغة القانون :

بنفس الشكل ايضا تأتي صياغة القانون، فالتصرفات القانونية وإجراءات القضاء كانت تأخذ شكل شعائر وطقوس وعبارات ذات طابع ديني حيث ان تلك الشعائر والطقوس والعبارات في مجال الدين او القانون كانت سرا مقدسا لا يعرفه سوي رجال الدين. وهم يحفظونه ويورثونه لمن يخلفهم من بنيتهم وعلي هذا فإن القانون مثل الدين " احكام مقدسة ومتوارثة لم يتدخل الإنسان في صنعها وصياغتها" ولذا لا يجوز لة ان يتدخل بتعديل القانون أو تغييره، فالقانون ابدى واحكامه ثابتة ثبات الالهة. من الطبيعي ان تستنتج مما سبق تلك المكانة السامية لرجال الدين وأن يتعاظم دور الدين حينئذ في حياة بني آدم إنك لتجد في الدين تفسير الوجود والعالم ومنه تأتي الأحكام وقواعد القانون ومن هدي الديانات كأن يتم تفسير الظواهر الإجتماعية .



س ٨: بين خصائص القاعدة القانونية في مرحله الوحي الالهي ؟
صيغه اخرى : اكتب في خصائص القانون ؟

عناصر الإجابة

أولاً: خصائص العمومية والتجريد :

(٣) الصيغ القانونية

(٢) السوابق القضائية :

(١) فتاوي الالهة :

ثانياً: خاصية الإلزام او الجزاء:

أولاً: خصائص العمومية والتجريد :

(١) فتاوي الالهة :

اعتمد الكهنة في بداية الأمر علي فكرة فتاوي الالهة، وذلك باستفتاء الالهة في كل منازعة .

(٢) السوابق القضائية :

لقد اخذ رجال الدين في تطبيق نفس الاحكام في المنازعات المتشابهة. ونظام السوابق القضائية اعفي رجال الدين من استطلاع رأي الالهة في كل منازعة لانه اصبح يحتكم إلي الوحي الإلهي الذي سبق صدوره.

(٣) الصيغ القانونية :

هكذا كان الإنسان في طريقة لان يحول الاحكام الي اوحت بها الالهة من احكام فردية الي احكام عامة مجردة فلقد مهد لذلك نظام السوابق القضائية ، ثم انطلق نحو اكمال خاصية العمومية والتجريد فقد اخذ العبارات والصيغ التي كانت تشمل عليها الاحكام الإلهية والسوابق القضائية فجعلها قواعد عامة تتبع في مناسباتها. وقد صيغت تلك العبارات والصيغ في شكل أقوال بسيطة او عبارات ماثورة او في اسلوب شعري

ثانياً: خاصية الإلزام او الجزاء:

رجال الدين لجأو الي فكرة التابو او المحرمات، فتوسعوا في دائرة المحرمات من السلوك غايتهم من ذلك كانت احاطة احكام الدين وقواعد السلوك بالاحترام والطاعة، وهو امر ضروري بالنظر الي المصدر الإلهي لتلك الاحكام والقواعد.

لا شك ان فكرة العدالة والاثار الاخلاقي بات اكثر وضوحا في تلك القواعد ذلك ان رجال الدين كانوا يبررون تلك القواعد ويرغبون فيها طلبا للعدالة. وفي الوقت نفسه كانت العدالة هدفا اسمي يسعى إليه الحكم والكهنة تجنباً لغضب الالهة .

🌟 قد ترتب علي ماتقدم امران

🌟 **الأمر الأول** : التوسع في اشكال الجزاء .

🌟 **الأمر الثاني** : ان تلك الاشكال لم تعد جزاءات دنيوية فقط، بل امتدت الي الحياة الاخرة .

🌟 **يحتاج الامر الاخير الي مزيد من التأمل:**

- (١) **بالطبع كان جزاء الطرد من الديانة اقدم تلك الجزاءات** ← ربما نبع من جزاء الخلع من الجماعة الذي عرفه الإنسان في اواخر البدائية .
- (٢) **ان القسم بحياة الاله** ← كان اهم ضمانة للإنسان اذا ما اراد ان يلزم المتعاقد معة باحترام التزامة. وكان للقسم او اليمين الديني دورة الهام في مجال القضاء والشهادة، وفي انعقاد التصرفات القانونية واثباتها.
- (٣) **كان من الطبيعي ان تظهر قواعد تنطوي علي جزاءات دنيوية او اخروية** ← ان يظهر صنف ثالث يشتمل فية الجزاء الواحد علي طابع دنيوي واخروي في الوقت نفسة مثل انواع الكفارات، ذلك ان الكفارات وان كانت تنفذ في الحياة الدنيا الا انه يراد بها النجاة من عذاب الاخرة بمحو كل اثر للجريمة او الإثم.
- (٤) **لقد تمكن رجال الدين** ← بفضل مكانتهم وفضل مكانة الدين في نفوس الناس ان يفرضوا أشكالاً من الجزاء علي المتنازعين للتغلب على تعنت الخصوم وامعائهم في عدم تنفيذ الاحكام او الوفاء بالتزاماتهم . **في هذا الإطار تلحظ بذور أنظمة الكفالة والحجز علي أموال المدين والحوالة .**
- أ-** قد يطلب رجل الدين من المتنازعين رهنا يخسره المحكوم عليه اذا امتنع عن تنفيذ الحكم .
- ب-** قد يطلب كفيلا بدلا من الرهن ، ويكون للدائن الحق في حبس الكفيل لدية الي حين قيام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم.
- ج-** قد يذهب رجل الدين مع الدائن ، فيؤازرة للحجز على بعض مال المدين وبيعها لاستيفاء حقه .
- د-** قد يقوم رجل الدين بالوفاء بالدين ثم يحل محل الدائن لإستيفاء حقة .



س ٩: اكتب في التطور الاقتصادي في مرحله التقاليد العرفيه ؟

مخابيا المربية

حضارات الانهار :

🌟 لعلك لاحظت الاكتشافات الكبرى التي خطى بها الإنسان نحو صنع حضارته. انه الان في العصر الحجري الحديث وما تلاه، وانك لتراه يعتمد في حياته علي الرعي والزراعة وكان الطبيعي ان يقصد الإنسان اكثر المناطق ملائمة للزراعة والقرار. ولذا نشأت اقدم الحضارات حول انهار مصر والعراق، واحاطت بانهار الهند والصين وامريكا الجنوبية.

للمؤرخين والمفكرين اراء شتي في تفسير نشاة حضارات الانهار:-

- (١) **منهم المؤرخ ارفولد توينبي** ← الذي أشار الي خصائص بعينها في بعض الشعوب تحدث قسوة الحياة فهاجرت صوب الانهار. واخذت في تمهيد سبل الحياة في وديان تلك الانهار، فردمت المستنقعات وشقت الترع .
 - (٢) **ان تلك الشعوب في راي البعض** ← ارتقت جبلا لتصل الي قمته وتصنع الحضارة.
- 🌟 كان من الطبيعي مع تطور التقنية وزيادة الناتج الزراعي وتنوع السلع ان يتسع نطاق التجارة وان تظهر تقاليد وعادات تتعلق بالمبادلات والتجارة. وقد مهد ذلك لظهور النقود وفضلا عن تطور النظام النقدي اخذت تظهر اشكال متنوعة لضمان الاموال وحفظها، وطرق استثمارها ، فظهرت الاوراق المالية والمصارف (البنوك) وظهور اشكال مختلفة من العقود . بجانب البيع . ومنها عقود القرض والوديعة والرهن فضلا عن ايجار الاماكن وعمل الاشخاص .

التقسيمات الجديدة للعمل :

(١) **أقبلت أكثر المجتمعات علي النشاط الزراعي** ← غير ان انواع المحاصيل الزراعية كانت تختلف من جماعة لأخري فظهر التخصص في الانتاج. وهناك بعض الجماعات التي جمعت بين الزراعة وانشطة اخري كالتجارة والحرف ومنها من جعل التجارة نشاطه الاساسي ، فاستولي علي جانب هام من تجارة العالم القديم كالعراقيين والفينيقيين .

(٢) **بجانب التقسيم العالمي للعمل ظهر تقسيم آخر داخل الجماعة نفسها** ← ولا يمكننا الفصل بين ذلك التقسيم وظاهرة التقسيم الطبقي داخل المجتمع. وكانت طبقة الاحرار ملاك الارض الزراعية علي قمة ذلك التنظيم الاجتماعي وكان يجري استغلال العبيد العمال في استغلال الاراضي الزراعية فضلا عن الحرف والصناعات المختلفة . وبينما كان العبيد في اسفل التنظيم الاجتماعي كانت هناك طبقة وسطي تضم العمال والحرفيين والاحرار والاجانب.

استقر تقسيم جديد داخل الاسرة ← فقد تم إستبعاد المرأة من مهامها القديمة لتستقر في بيتها للانجاب وتربية بنيتها والقيام بأعباء المنزل المختلفة . واصبح نشاط الرعي والزراعة علي عاتق الرجال ، وهو ما كان يتم تبريرة بالتفاوت البدني بين المرأة والرجل وإن الحاجة الي مزيد من الايدي العاملة كانت تبرر تعدد الزوجات ومعاشرة السبايا ولكنها في الوقت نفسة كانت تؤدي الي تراجع مكانة المرأة ومركزها القانوني مقارنة بالرجل .

س ١٠ : تكلم عن تطور أشكال الملكية والسلطة خلال مرحلة التقاليد العرفية ؟

عناصر الإجابة

□ **اولا: تطور فكرة الملكية**

(١) ملكية القبيلة (٢) ملكية الأسرة (٣) ملكية الألهه (٤) الملكية الفردية

□ **ثانيا: تطور فكرة السلطة**

□ **اولا: تطور فكرة الملكية**

س.ف: تكلم عن تطور الملكية في المجتمعات البدائية ؟

(١) **ملكية القبيلة :**

☉ كانت ملكية الأرض والمراعي حقا لأبناء الجماعة ، لا يجوز لاحد ان يستأثر بمساحة منها دون اخر وقد تمكن زعماء القبائل تدريجيا من الاستئثار بالأراضي فاصبحوا ملاكا لها .

(٢) **ملكية الاسرة :**

☉ بظهور ملكية زعيم القبيلة اخذ حق الانتفاع في الانتشار ، مما مهد لظهور اشكال اخري وجديدة من الملكية . وذلك ان الأرض كانت توزع علي الأسر للانتفاع بها ثم ظهرت ملكية الاسرة. وبمرور الوقت اخذ رب الاسرة في الاستئثار بارض الاسرة ، بل وسائر ما يكتسبه افراد اسرته من اموال .

(٣) **ملكية الالهه :**

☉ بعد ان أوغل الإنسان في عصر الدين ظهرت ملكية الالهه فاصبحت الأرض ملكا للالهه ، ويقتصر حق الافراد علي الانتفاع بها ولقد افضي التطور الاقتصادي والاجتماعي الي تعدد اشكال المنفعة ، وانتشار تداول حق الانتفاع ، فظهرت الاقطاعات الدينية والحربية والادارية والاقطاعات هي اراضي يمنحها الملوك للكهنة والجنود والموظفين ، للانتفاع بها فلا يتوارثونها او يتصرفون فيها وظهرت الاوقاف الدينية ، وهي اراضي تخصص للانفاق علي المعابد او الطقوس الدينية لكنها تنتقل الي ملكية اله العبد.

٤) الملكية الفردية :

هناك عوامل شتى كان لها اثرها في ظهور الملكية الفردية ومن ذلك ضعف أثر الدين وسلطانه وتطور المبادلات والتجارة. وفي بداية الامر كانت الارض ملكا للأسرة ولكل فرد فيها نصيب في تلك الارض الا انه يمنع من التصرف فيها . وبمرور الوقت اصبح لكل فرد سلطة التصرف في نصيبه.

س.ف: تكلم عن تطور السلطة خلال مرحلة التقاليد العرفية ؟

ثانيا: تطور فكرة السلطة

إن الدين الذي كان يفسر سيطرة شخص او فئة بعينها علي الارض الزراعية كان يفسر اشكال السلطة الجديدة . ذلك ان رب الاسرة كان يستند الي الالهه ليمارس سلطته داخل الاسرة، كما كان زعماء القبائل والملوك يستمدون سلطتهم من الالهه.

السؤال الان، كيف تطور النظام السياسي نحو القبيلة والدولة؟

- ١) **القبيلة** ← كان زعيم القبيلة هو الكاهن الاعلي في قبيلته والوسيط بينها وبين الالهه . وبفضل تلك المكانة تمكن من السيطرة علي الارض الزراعية ، والاستحواز علي السلطة في قبيلته في السلم والحرب . وتبعاً لذلك كان زعيم القبيلة يقود قبيلته في الحرب ويشرف علي خططها . ويقسم غنائمها ويصطفي لنفسه نصيباً متميزاً من الغنائم . ويقوم في اوقات السلم بالقضاء في المنازعات ، وتوزيع الارض وعقد التحالفات مع القبائل الاخرى . وفي ظل الاطار الديني كانت زعامة القبيلة تنتقل بالتوريث الي احد افراد الاسرة .
- ٢) **الدولة** ← لقد كانت الحرب طابع العلاقات بين القبائل المتجاورة .

كان يترتب عليها: خضوع القبيلة المنهزمة وارضها للقبيلة المنتصرة .

بتلك الطريقة اخذت القبيلة المنتصرة في التوسع علي حساب قبائل اخري ثم فرضت لغتها وديانتهما تدريجياً . والدولة التي تتكون بتلك الطريقة كانت تدين للقوة قبل ان تدين لعوامل اللغة والدين والقرباة وكانت تتميز بسيطرة القبيلة المنتصرة ، اذ يتميز اهلها علي سائر سكان الدولة كما تحمل الدولة اسم القبيلة المنتصرة وكانت تتميز ايضا بسيطرة العسكريين علي السلطة ، فيتمتعون بسلطة تعيين الحاكم وعزلة وممن قامت دولهم بالقوة والغلبة البابليون والفرس والرومان .

الخصوصية التي احاطت ببعض المجتمعات :

- ١- تميزت بعض المجتمعات القبلية ومنها المجتمع العربي الجاهلي ببعض الخصائص ومن ذلك أن سيد القبيلة العربية لم يكن يتمتع بسلطات كبيرة ولم يكن يورث زعامته غالباً ولم يكن يتولي الزعامة إستناداً للدين والألهة بل بفضل صفاته الشخصية ودعم عصبته القبلية .
- ٢- قد اخذت بعض المجتمعات طريقاً مختلفاً لتأسيس دولتها تقوم علي عوامل القرباة والمصالح المشتركة ومنها مدن اثينا وروما وطريقة ذلك ان القبيلة كانت مجموعة من العشائر، وهذه العشائر هي في الاصل تجمع للأسر الابوية وبمرور الوقت تتحول القبيلة الي دولة فيصبح زعيمها ملكاً وربما تكونت الدولة من تحالف مجموعة من القبائل، ثم اختارت زعيماً لها يتمتع بسلطة الملك .
- ٣- في مجتمعات اخري وعلي راسها مصر القديمة كان الدين اساس الدولة وسبب وجودها فقد تجمعت القبائل واتحدت اقاليمها وقد مهد ذلك لظهور زعيم واحد لتلك القبائل وتحول زعماء القبائل الي مستشارين له ويتمتع ذلك الزعيم بسلطة دينية لصلته بالالهه وبزعامته السياسية ومهدت تلك الزعامة والسلطة الطريق نحو توحيد الديانة ثم اللغة بانتشار ديانة الزعيم.

س ١١ : اكتب في الصراع الاجتماعي واثره في تطور القانون في مرحلة التقاليد العرفية ؟

اولا : الحق الالهي

ملاحظات علي نشأة الدولة :

القوة والدين لم يغب تأثيرها في اكثر المجتمعات وسلطة زعيم القبيلة تصبح ميراثا تقاسمة الملوك وشاركهم فيها رؤساء العشائر وارباب الاسر وبعض المجتمعات كان يعترف فيها لزعماء القبائل بقدر من السلطة في الحكم والقضاء ومنها المجتمع العراقي واليهودي . وفي مجتمعات اخري كما في المدن اليونانية كان رؤساء العشائر والاسر يقاسمون الملوك سلطانهم .

اهم تلك الملاحظات نمو وعي الإنسان، وقدرته علي صنع حضارته وصياغة قانونه ولقد لاحظت ظهور العادات في شكل عادات دينية انشأها رجال الدين، ولاحظت ايضا ارهاصات المساواة والحرية في النظام السياسي .

مسارات التطور والسبب الحضاري :

كانت الدولة عند نشأتها قد اصطبغت بالصبغة الدينية ، اذا استند حكمها الي فكرة الحق الالهي المقدس . ذلك انهم كانوا يستمدون سلطتهم كونهم الهه كما في مصر، او وسطاء بين الناس والالهه كما في العراق ولدي اليهود . ولذا كان نظام الحكم في تلك الدولة نظاما ملكيا دينيا : علي راسه ملك يجمع بين يديه سائر السلطات في مجال التشريع والادارة والقضاء . وتنتقل السلطة في تلك الممالك عن طريق التوريث داخل الاسره المالكة في اغلب الاحوال . وكان الملوك يستبدون بسلطتهم دون رعيتهم ، باستثناء قيدين كان يحيطان بسلطتهم ، اولاهما : العدالة التي ينبغي ان يحرص عليها طلبا لرضاء الالهه . اما القيد الثاني : فهو الحرص علي ولاء الكهنة لما لهم من دور في اسباغ الشرعية علي حكمة وطاعة الناس لسلطانه .

ثانيا : جذور الاستبداد

بروز الطابع المدني في نظم الحكم والادارة :

في هذا الاطار يمكنك ملاحظة بذور الصراع علي السلطة والنفوذ بين الملوك من ناحية ورجال الدين من ناحية اخري وكان ذلك الصراع هو السمة الغالبة في المجتمعات الشرقية واذا بحثت عن الاسباب فانك تجد في مقدمتها طغيان سلطة الدين في تلك المجتمعات غير ان الصراع الغالب في تلك الدولة كان الملوك ورجال الدين اطرافه .

قد اختلفت نتائج الصراع من مجتمع لآخر :

١) **العراق القديم** ← تمكن ملوك الدولة البابلية منذ عهد حمورابي من حسم الصراع لصالحهم . وترتب علي ذلك انحسار نفوذ رجال الدين في مجال الادارة والقضاء والاشراف علي استغلال الاراضي الزراعية المملوكة للدولة . وفي الدول اليهودية تم تنظيم دور رجال الدين في الادارة والقضاء فشاركهم فيها موظفون يعينهم الملوك .

٢) **مصر القديمة** ← فان التوازن بين الطابع الديني والمدني كان ملحوظا في عهود القوه ، تلك العهود التي كانت تشهد وحده الدولة تحت زعامة ملوك اقوياء . غير ان ذلك التوازن يختل لصالح الطابع الديني في عهود الضعف، وانك لتلاحظ عودة ذلك التوازن بل وميل كافة الطابع المدني منذ عهد بوخوريس ولقد تقلص نفوذ الدين في مجال الادارة والقضاء ، كما تخلصت العقود والمعاملات من الطابع الديني الي حد كبير .

يشير الاتجاه العام للصراع في المجتمعات الشرقية الي تراجع نفوذ الدين ورجالة بقدر او باخر في تلك المجتمعات . وقد ترتب علي ذلك بروز الطابع المدني تدريجيا ، واهم مظاهره : قيام موظفين مدنيين تعينهم الدولة بوظائف الادارة والقضاء . وفيما يتعلق بمصادر القانون تراجع دور الدين افسح المجال لمصدر جديد للقانون هو العرف .

ثالثاً : نشأة الجمهوريات

غلبة الطابع المدني :

تراجع الدين وانتصار الطابع المدني كان نتيجة لاسباب عدة اختلفت من مجتمع لآخر :

- ١) من تلك الاسباب نظام التوريث الذي اتبعتة الاسر المالكة لانتقال السلطة. ومن الطبيعي ان نظام التوريث لا يضمن علي الدوام كفاءة ولي العهد وقدرته علي الحكم. ولذا فقد ظهر ملوك ضعفاء، وتتناقص سمة الضعف مع ادعاء الملوك بطبيعتهم الالهية او قدرتهم التي تميزهم عن البشر.
 - ٢) منها ايضا اتساع مهام الملوك واعباء السلطة بالنظر الي التطور الاقتصادي والاجتماعي .
- حاصل تلك الاسباب انها افضت الي ضعف سلطة الملوك، مما مهد الي فقدانهم السلطة تدريجيا وربما كان انتزاع تلك السلطة امرا ميسورا ، بالنظر الي ضعف بعض الملوك .
- لقد ترتب علي ذلك انتقال السلطة المدنية من يد الملوك الي الفئات الصاعدة ، فلم يبق للملوك سوي سلطانهم الديني وزعامتهم الروحية. لذا يمكننا القول ان الحكم الملكي اخذ في التحول الي حكم جمهوري تقوده الاقلية. ونعني بالأقلية هنا تلك الفئات الاجتماعية الصاعدة من الاعيان والأشراف و العسكريين.
- كان من الطبيعي تبعا لسنن التطور الاجتماعي ان ينشأ الصراع بين الاقلية الحاكمة والعامّة
- وقد تمكن العامة من الحصول علي مطالبهم تدريجيا ، فظهرت النظم الديمقراطية لتطيح بحكم الاقلية . وهكذا فقد الدين ورجالة سلطتهم في مجال الحكم والادارة والقضاء ، وهو ما انعكس أثره علي مصادر القانون ولقد تراجع الدين او الوحي الالهي كمصدر للقانون تدريجيا مفسحا مرتبة للعرف .



س ١٢ : عرف الحيلة مبيناً أشكالها وأنواعها ؟

عناصر الإجابة

أولاً: تعريف الحيلة:**ثانياً: أشكال الحيل**

ب- الحيل المشتركة

١- مصدر الحيل

أولاً: تعريف الحيلة:

- إفترض امر مخالف للواقع، ويترتب عليه تغيير حكم القانون دون تغيير في صفته.
- تتخذ المخالفة أحد شكلين: إما عن طريق **تعديل حكمه، او بإلغاء ذلك الحكم.**

ثانياً: أشكال الحيل

□ أ- مصدر الحيل

انواع الحيل وأشكالها :

تقسم الحيل تبعها لمصدرها علي النحو التالي:

١. **النوع الأول:- حيل تصدر عن القاضي، وأخري مصدرها المشرع** ←
- من هنا نسبت بعض الحيل إلي الحاكم القضائي عند الرومان فأطلق عليها اسم **الحيل البريتورية** .
٢. **النوع الأول:-** ثمة حيل أخري صدرت عن علماء القانون أو فقهاء الشرع أو الفلاسفة أو الحكماء ←
- أغلب تلك الحيل كان الغرض منها تبرير بعض نظم القانونية، أو تفسير تطبيقها في المجتمع.
٣. **النوع الأول:-** أخيراً تظهر بعض الحيل بين الناس في معاملاتهم ←
- فلا يجد القاضي أمامه من سبيل سوي احترامها. ومن ذلك لجؤ الرومان إلي التصرف الصوري ومن باب الحيلة، لإجبار القضاء علي الإقرار بعقود مثل الهبة والوصية.

س.ف: تعد الحيلة ميداناً للتعرف علي الافكار القانونية التي توصلت اليها البشرية وقد اختصت بعد المجتمعات بأنواع من الحيل في ضوء ذلك وضح الحيل المشتركة ؟

□ ب- الحيل المشتركة

أ- حيلة بدء الشخصية القانونية أو استمرارها

١. **نظام توريث الجنين** ← يقوم علي فكرة واحدة وهي إفتراض ولادته حيا قبل موت المورث. ويترتب علي هذه الحيلة تمتع الجنين بالشخصية القانونية، وبالتالي حصوله علي نصيبه في تركه مورثه.
٢. **نظام الميراث نفسه** ← يقوم علي إفتراض إستمرار شخصية المورث وإمتدادها في شخصية الوارث. وإن هذا الإمتداد لهو المبرر لقيام الوارث بالإنتفاع بأموال مورثه أو التصرف فيها.
٣. **تم اللجوء إلى نفس الحيلة لتبرير ملكية التركة الشاغرة عند الرومان** ← يقصد بالتركات الشاغرة التركة التي لا مالك لها فهي لم تعد ملكا للمورث بسبب وفاته كما أنها ليست ملكا للورثة لأنهم لم يقرروا بعد هل يقبلون إرثهم فيها أو يرفضونه :

- أ- في بداية الأمر إعتبر الوارث الذي قبل التركة مالكا لها وكان يتم تبرير ذلك الأمر بإفتراض أنه بقبوله التركة يعتبر مالكا لها من تاريخ وفاة المورث.
- ب- فيما بعد ظهرت حيلة أخرى لتبرير القول بان التركة الشاغرة تظل في ملك المورث. وتفترض تلك الحيلة أن المورث كان حيا حتي وقت قبول الورثة للتركة.
٤. **أقر فقهاء المسلمين بإمتداد حياة المورث** ← محض إفتراض أيضا لأنه يخالف حقيقة موت المورث وقد جري الإستعانة بهذه الحيلة لتحقيق مصالح متعددة. ومن تلك المصالح الحيلولة دون تصرف الورثة في تركة مورثهم وذلك قبل قيامهم بسداد ديونه.

٢--حيلة القرابة أو صلة الدم

☞ كان لإفتراض القرابة أو صلة الدم بين شخص وآخر اثر عظيم في مجال تأسيس بعض الأنظمة القانونية **تبرير البعض الآخر. ومن ذلك :**

١. **أن الرضاة** كان يترتب عليها ذات أثار القرابة الحقيقية في أكثر المجتمعات.
 ٢. **هناك نوع من العلاقات ينشأ عنها صلة روحية وأدبية بين شخصين.** منها علاقة الوصي بالموصي عليه أو المعلم بتلميذه.
 ٣. **جري تبرير العلاقة بين السيد وعتيقة (العبد الذي اعتقه سيده)** بحيلة مشتركة بين أكثر الشعوب وهي إفتراض القرابة بينهم.
- ☞ أيضاً المتبني كان يتمتع بحقوق الإبن الشرعي ويتحمل إلزاماته وقد بررت اغلب الشعوب ذلك النظام إستناداً إلي إفتراض القرابة الحقيقية أو صلة الدم بين المتبني ومن يتبناه.

٣- حيلة إفتراض وفاة الشخص

١. **صحة تصرفات الأسير** كان يترتب علي الأسير في القانون الروماني زوال الشخصية القانونية للأسير وبالتالي فإن تركته لم تكن تنتقل إلي ورثته عند وفاته. وقد تم اللجوء إلي الحيلة لتبرير صحة التصرفات القانونية التي صدرت عنه قبل أسره كالوصية. وتقوم الحيلة هنا علي إفتراض أن الأسير الروماني كان قد توفي يوم أسره، وبالتالي فإنه حرا يوم وفاته مما يعني صحة التصرفات التي صدرت عنه.
٢. **إفتراض وفاة المفقود** هنا نحن أمام فرض قد يخالف الواقع لأن المفقود شخص لا تعلم حياته كما لم يتيقن من حصول وفاته. ولما كان شرط الميراث هو وفاة المورث فإنه تم التحايل لتقسيم تركة المفقود بين ورثته، طبقا لما قرره فقهاء المسلمين. وطريقة ذلك بإفتراض موت المفقود بعد فوات مدة معينة علي غيابه. فإذا مضت تلك المدة فإنه بإمكان ورثته الحصول علي حكم قضائي بموته وتقسيم تركته.



س ١٣ : قارن بين الحيلة والقياس مع التمثيل لكل منها بمثال واحد على الأقل ؟

- ❖ **أولاً : الحيلة هي افتراض امر مخالف للواقع** ← يترتب عليه تغيير حكم القانون دون تغيير في صفته. **تتخذ المخالفة أحد شكلين: إما عن طريق تعديل حكمه، أو بإلغاء ذلك الحكم.**
- ❖ **المثال الشهير للحيلة هو توريث الجنين** ← ذلك أن القانون لا يقر بالحقوق إلا للشخص القانوني، والإنسان لا يتمتع بتلك الشخصية إلا بولادته حيا. وحينئذ فإنه يصبح أهلا لإكتساب الحقوق، ومن ذلك أن يتلقى نصيبه من الميراث. ولا ينطبق ذلك علي الجنين إلا اذا إفترضنا انه شخص حي، فيصبح له نصيب في تركه أبيه- مثلا- اذا توفي أثناء مدة الحمل .
- ❖ **ثانياً : القياس** ← انه يراد من القياس تطبيق حكم القانون علي واقعة حادثة (جديدة/ مستجدة) لا يوجد حكم قانوني لها. ويتم ذلك بالبحث في علة الحكم القانوني، وهل ينطبق علي كل من الواقعة الحادثة والواقعة الأصلية. فإذا كانت العلة واحدة: فإننا نطبق حكم القانون علي الواقعة الحادثة.
- ❖ **المثال الشهير للقياس: تحريم مشروب كحولي قياسا علي تحريم الخمر** ← لإشتركتها في علة التحريم وهي الإسكار (ذهاب العقل).

أوجه الشبه بين الحيلة - القياس

❖ إن ثمة غاية واحدة في بين الوسيلتين : هو الإقتراب ما أمكن من حقيقة الواقع، وحماية المصالح المتجددة.

س ١٤ : اكتب في تفسير نشأة الحيلة كوسيلة لتطوير القانون من حيث علاقة الحيلة بوسائل تطوير القانون والتفسير التاريخي والاجتماعي للحيلة ؟

عناصر الإجابة

أولاً :- تمييز الحيلة

ثانياً :- تفسير الحيلة

ب : طبيعة التطور الاجتماعي

أ : العوامل التاريخية

أولاً :- تمييز الحيلة

الحيلة وعلاقتها بوسائل تطوير القانون :

- ❖ **المقصود بالحيلة** ← إفتراض امر مخالف للواقع، ويترتب عليه تغيير حكم القانون دون تغيير في صفته. وتتخذ المخالفة أحد شكلين: إما عن طريق تعديل حكمه، أو بإلغاء ذلك الحكم.
- ❖ **المثال الشهير للحيلة هو توريث الجنين**، ذلك أن القانون لا يقر بالحقوق إلا للشخص القانوني، والإنسان لا يتمتع بتلك الشخصية إلا بولادته حيا. وحينئذ فإنه يصبح أهلا لإكتساب الحقوق، ومن ذلك أن يتلقى نصيبه من الميراث. ولا ينطبق ذلك علي الجنين إلا اذا إفترضنا انه شخص حي، فيصبح له نصيب في تركه أبيه- مثلا- اذا توفي أثناء مدة الحمل .
- ❖ **لعلك لاحظت أن الحيلة وسيلة عقلية، لا تتم إلا بمخالفة كل من الواقع والقانون .**
- ❖ **لذلك تمييز الحيلة عن ضروب أخرى من الوسائل العقلية أو وسائل تطوير القانون:**

(١) **تمييز الحيلة عن القياس** ← لاننا في القياس لا نفترض واقعة خيالية أو كاذبة.. ذلك انه يراد من القياس تطبيق حكم القانون علي واقعة حادثة (جديدة/ مستجدة) لا يوجد حكم قانوني لها. ويتم ذلك بالبحث في علة الحكم القانوني، وهل ينطبق علي كل من الواقعة الحادثة والواقعة الأصلية. فإذا كانت العلة واحدة: فإننا نطبق حكم القانون علي الواقعة الحادثة. ومن ذلك تحريم مشروب كحولي قياسا علي تحريم الخمر، لإشتركتها في علة التحريم وهي الإسكار (ذهاب العقل) .

(٢) **تتميز الحيلة عن القرينة** ← لأننا في القرينة نتوصل إلي إثبات واقعة مجهولة إعتقادا علي واقعة معلومة ثبتت لدينا.

🔍 **مثال ذلك :-** إتخاذ رائحة الفم قرينة علي شرب الخمر أو القول بأن وجود آخر إيصال للأجرة بيد مستأجر العقار يعد قرينة علي قيامه بسداد أجرة الشهور السابقة .

(٣) **تتميز الحيلة عن التكييف القانوني** ← يقصد بالتكييف القانوني تحديد حكم القانون، وهو عمل يقوم به المشرع والقاضي. أما المشرع فيقوم بعملية التكييف حين يحدد الواقعة التي ينطبق عليها حكم القانون. ومن ذلك أن يحدد لنا نموذج الواقعة التي يعتبرها القانون جريمة، وينص علي عقوبة محددة لمرتكبها. ويقوم القاضي بالتكييف بمناسبة قيامه بعمله، وذلك بالمطابقة بين الواقعة محل النزاع أو الدعوي وبين نموذج الواقعة الذي حدده المشرع.

🔍 إذا كنا نكلمنا عن بعض أوجه التمايز والاختلاف فإن ثمة أوجه شبه قد لا يخفي بعضها. ومن ذلك أن ثمة غاية واحدة في تلك الوسائل جميعها: وهو الإقتراب ما أمكن من حقيقة الواقع، وحماية المصالح المتجددة.

س.ف: اكتب في التفسير التاريخي والاجتماعي للحيلة ؟

ثانياً :- تفسير الحيلة

التفسير التاريخي والاجتماعي للحيلة

أ : العوامل التاريخية

١- **لعل أهم تلك العوامل هو تقديس القانون** ← سواء بسبب أصله الديني ، او إرتباط القانون بمشرع عظيم أو مصلح كبير أو لأن القانون كان كفاح شعبي غايته التطلع للمساواة والحرية. وفي تلك الأحوال جميعها كانت هناك صعوبة في تغيير القوانين، وبالتالي كانت القوانين عاجزة عن ملاحقة التطور الاجتماعي. ولذا كانت الحيلة تسعف الإنسان، فهو يحقق مصلحته ويحافظ في الوقت نفسه علي النص القانوني ومكانته المقدسة في النفوس.

٢- **كانت الحيلة أيضا ثمره لرسوخ مبدأ الشككية في بعض المجتمعات** ← المجتمع الروماني. فكانت الحيلة وسيلة الإنسان القديم للفكاك من اسر الشككية وغلوائها. وفي هذه الحالة لم يكن يتم إلغاء قواعد الشكل والإجراءات التي حددها القانون، وإنما يتحايل عليها توصلا إلي إهمال تطبيقها.

ب : طبيعة التطور الاجتماعي

١- **فالشعوب تمتاز في حالتها وتطورها العقلي** ← تتمسك بعض المجتمعات بأفكار محددة لتأسيس أو تبرير بعض نظم المجتمع والقانون. وقد تلجأ تلك المجتمعات إلي الحيلة قبل أن تهجر أفكارها القديمة. ومن تطبيقات ذلك أنها كانت تستعمل فكرة القرابة أو صلة الدم، وذلك بغرض تقرير بعض موانع الزواج، أو تبرير عقد الوكالة والشركة .

٢- **الظاهرة الاجتماعية بطبيعتها** ← لا تظهر فجأة إلي الوجود وعالم الواقع. بمعنى آخر: فإن ما تفرزه الظاهرة الجديدة من مصالح وعلاقات اجتماعية يحتاج إلي زمن للتبلور والوضوح. وخلال ذلك الزمن تظهر الحيلة للتعبير عن تلك المصالح، قبل أن يتدخل المشرع في نهاية الأمر بحكم قانوني يغني الناس عن وسيلة الحيلة.

٣- **قد تظهر الحيلة بسبب اختلاف مصادر القانون من مجتمع لآخر** ← وجود معوقات تعترض التدخل التشريعي او تؤخره.

🔍 **مثال ذلك:-** قد يتأخر التدخل التشريعي والفقهي في المجتمعات الإسلامية بسبب طبيعة المصادر الأساسية للتشريع في تلك المجتمعات، مما يفسح الباب لوسيلة الحيلة في بعض الحالات .

الحيلة أيضا كانت ثمرة للتطور الإقتصادي والتجاري في بعض المجتمعات



س ١٥ : تكلم عن فكرة العدالة مبيناً مصدرها ؟

عناصر الإجابة

المصدر الثاني : القانون الطبيعي
المصدر الرابع : الإجتهاد

المصدر الأول : قانون الشعوب
المصدر الثالث : ضمير الملك

أولاً: فكرة العدالة
ثانياً: مصادر العدالة

أولاً: فكرة العدالة

س.ف: **وضح المقصود بمبادئ العدالة وهل يمكن ان يضحي بإعتبارات العدالة في القانون لمصلحة عليا تفرضها الضرورة ؟**

مبادئ العدالة وصلتها بالقانون

🔍 **المقصود بمبادئ العدالة** ← تلك القواعد الكامنة في النفس البشرية، والتي يكشف عنها العقل ويوحى بها الضمير.

لكن عن أي عقل وضمير نتحدث؟

🔍 إننا نتحدث عن العقل المستقيم والضمير المستنير، وهي ملكات يرشد إليها النظر الصائب والذوق السليم فإذا ملكها المرء كان أهلاً للكشف عن روح العدالة.

🔍 العدالة تقوم علي دعائم أهمها المساواة والرحمة وهي من هذا الجانب قد لا تتطابق مع القانون ولذا يفرق البعض بين العدالة كمثال أو نموذج، وبين عدالة القانون أو العدالة الشكلية.

١- لأنه قد يضحي بإعتبارات العدالة في القانون لدوافع الضرورة، أو السعى إلي توفير الحماية والامن للناس.

٢- ربما تباعدت احكام القانون عن جوهر العدالة بسبب ثبات نصوصه عن ملاحقة ما يحدث من تطورات إجتماعية.

العدالة ووسائل تطوير القانون

🔍 **العدالة قد إرتبطت بالتطور الديني والخلقي للإنسان:** فإن دورها كوسيلة لتطوير القانون كان لاحقاً للحيلة

- **تتميز العدالة عن غيرها من وسائل تطوير القانون:**

١- **فهي تتميز عن الحيلة** ← لأنها تقصد إلي تعديل القانون مباشرة. ولذا لا يتم اللجوء فيها إلي الإفتراض أو الصورية التي لاحظتها في باب الحيل.

٢- **تتميز عن التشريع** ← لأنها لا تصدر عن سلطة عامة تمتلك سلطة الإجبار والإلزام. وإنما مصدر قوة العدالة وسلطانها هو خروجها من مشكاة العقل ومصباح الضمير.

ثانياً: مصادر العدالة



س.ف: **اكتب في قانون الشعوب ؟**

المصدر الأول : قانون الشعوب

جوهر قانون الشعوب

١- **ترجع نشأة قانون الشعوب** ← إلي حاجة الرومان لتنظيم علاقاتهم ومعاملاتهم مع الأجانب الوافدين إلي روما لقد تخلي الرومان تدريجياً عن أعرافهم وتقاليدهم التي كانت تنكر كل حق للأجنبي. ومع زيادة أعداد الأجانب الوافدين إلي روما وتطور التجارة أخذ الرومان في الإقرار للأجانب ببعض الحقوق، ثم شرعوا حوالي (٢٤٢ق.م) في إنشاء وظيفة قضائية يقوم صاحبها بالفصل في منازعات الأجانب والرومان، وأطلق عليه بريتور الأجانب.

٢- **لم يكن أمام بريطور الأجانب** ← من طريق سوي أن يبتدع قانونا جديدا، إستمدته من قوانين الشعوب الأخرى. ومنها تلك الشعوب التي ينتمي إليها الأجانب في روما. وكان في مقدمة تلك القواعد: الأعراف التجارية التي يتبعها الأجانب. وقد أضاف إليها تدريجيا مجموعة من القواعد المشتركة بين الشعوب في مجال المعاملات والعقود وكانت الغاية من القواعد الجديدة: تبسيط الإجراءات ومراعاة إعتبارات العدالة وحسن النية في التعامل .

❖ غير أن قانون الشعوب كان يحتفظ ببعض الأنظمة التي لا تتفق مع العدالة والمساواة، ومنها نظام العبيد والأسر. ولذا اخذ الفقهاء الرومان - في التمييز بين قانون الشعوب من جهة والقانون الطبيعي من جهة أخرى. وقد بدا هذا الإتجاه واضحا في العصر العلمي، والقانون الطبيعي هو القانون الذي أوحى به الطبيعة، ولذا فإنه القانون العام للشعوب، والقانون الاعلى الذي ينبغي أن يتخذ مثالا ونموذجا في عدالته.

المصدر الثاني : القانون الطبيعي

س.ف: وضح اثر القانون الطبيعي في تطوير القانون الروماني ؟

أثر القانون الطبيعي في تطوير القانون الروماني

❖ ينسب إلي فلاسفة اليونان الفضل الاكبر في الإحاطة بفكرة القانون الطبيعي . وتقوم تلك الفكرة علي الإعتقاد بوجود قانون عام مصدرة الطبيعة، ويتميز القانون الطبيعي بثبات قواعده فلا تتغير بتعاقب الأزمنة، وبعموميته فلا يتبدل بإختلاف الشعوب.

❖ **لذلك ميز فلاسفة اليونان بين القانون الطبيعي وغيره من القوانين التي يضعها البشر :**

- ١- **القانون الطبيعي** ← توحى به الطبيعة حينما يكشف عنها العقل السليم.
 - ٢- **هو المثل الأعلى** ← الذي يجب أن تقصده القوانين الوضعية، ولذا فهو أسمى مرتبة لانه يرشد دائما إلي العدل والخير.
 - ٣- **لا يستند إلي جزء مادي حال** ← إنما يستمد قوته من القيمة الإنسانية لقواعده التي تسمو بمبادئها فوق كل قانون.
- ❖ هكذا إتخذت العدالة طريقها لتطوير القانون الروماني ثم إزداد تأثيرها حينما إنجلت فكرتها، وأسندت صراحة إلي القانون الطبيعي. **لقد تأثر بها القضاء والفقه والقانون الروماني:**
- ١- **فقد جري التخلي عن الشكلية في كثير من النظم القانونية** ← أفصح المجال بذلك لتطبيق مبدأ حسن النية في التعامل. ترتب علي ذلك المبدأ **نتيجتان:-**

النتيجة الأولى:- إختفاء بعض التصرفات الشكلية.

النتيجة الثانية:- نشأة بعض العقود الرضائية كالبيع والشركة، التي يكتفي فيها بالرضا.

- ٢- **أضحت قواعد العدالة إلي الإتجاه نحو تطبيق فكرة المساواة** ← في كثير من النظم بين طبقتي الأشراف والعامه. والإتجاه تدريجيا نحو المساواة في الحقوق بين الرومان والأجانب، والإقرار ببعض آثار الشخصية القانونية للعبيد أو الرقيق.

❖ ساهمت في توجيه الفقهاء نحو مباحث جديدة في الفقه، فصاغوا العديد من القواعد والمبادئ الفقهية العامة. من ذلك الإعتماد علي إعتبارات العدالة والمصلحة العامة في تفسير النصوص.

المصدر الثالث : ضمير الملك

جمود الشريعة العامة ونشأة قانون العدالة

كانت المحاكم الملكية تطبق قانونا سمي بالشريعة العامة إتسمت قواعده بالثبات.

يمكننا أن نفسر ذلك الجمود بالعوامل التالية:

- ١- إن قواعد ذلك القانون كانت مستمدة من السوابق القضائية لتلك المحاكم أى من الأحكام التى سبق وأن أصدرتها فى النزاعات المعروضة أمامها.
 - ٢- إضافة إلى ذلك العامل كان للطابع المحافظ لدى الإنجليز أثره فى تغليب إستقرار القانون وثباته.
 - ٣- يضيف أستاذنا (دنور فرحات) أن ثبات القانون بل وتقديسه كان يوفر للقضاء ضمانة الإستقلال، لأنه كان يحميها من تدخل السلطة الملكية أو التشريعية فى عملها.
- رغم ذلك الثبات فإن الشريعة العامة لم تكن قد قطعت صلاتها تماما بالتطور والعدالة. وكان من شأن ثبات الشريعة العامة على تلك الصورة أن ظهر عجزها عن ملاحقة التطورات الإجتماعية.

قد ترتب على ذلك:

- ١- لجوء المتضررين والمتنازعين إلى تقديم التظلمات والشكاوي المدنية إلى مستشار الملك لإعتقادهم بعجز المحاكم الملكية عن إنصافهم ورد حقوقهم.
 - ٢- كان مستشار الملك من القرن الثالث عشر الميلادي يفصل فى تلك الشكاوي والتظلمات بقرارات إدارية نظراً لعدم تمتعه بإختصاص قضائي.
- كان من الطبيعي أن ينتهي الأمر بتشكيل محاكم لهذا الغرض برئاسة المستشار سميت محكمة ضمير الملك.
- القانون الطبيعي وفكرة ضمير الملك :**

كان ضمير الملك هو الأساس الذي يستند إليه المستشار في حسم التظلمات والشكاوي وتقوم فكرة ضمير الملك على أساس أن الملك يمتلك رقابة عليا سواء بخصوص توزيع العدل بين رعيته أو في مجال سلطة القضاء.

هكذا فإن القرارات ثم الأحكام التي كانت تصدر عن محكمة الضمير لم تكن تتقيد بالشريعة العامة وإنما كانت تصدر وفق مقتضيات العدالة والضمير. وبذلك الطريقة نشأ قانون جديد لدى الإنجليز بجوار الشريعة العامة (قانون المحاكم الملكية) وهو قانون العدالة أو الإنصاف .

مع ذلك لم تكن فكرة ضمير الملك سوي شكل ظاهر يخفي تأثير الإنجليز بالقانون الطبيعي. إن تستر القانون الطبيعي خلف فكرة ضمير الملك ليشير إلى نوع من الكراهية ضد القانون الرومان والكنسي. وتعكس تلك الكراهية ظاهرة بعينها وهي الصراع بين كل من المحاكم الملكية والمحاكم الكنسية في إنجلترا.

لقد لاحظنا فيما سبق نتيجة الصراع بين المحاكم الملكية ومحكمة الضمير أو محكمة المستشار في إنجلترا

- ١- قد أصبح لمحكمة المستشار سلطة إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الملكية: وذلك بمقتضي الأمر الملكي الصادر في القرن السابع عشر الميلادي.
- ٢- في سنة (١٨٨٣م) صدر قانون القضاء أو قانون توحيد المحاكم لينظم المحاكم وإجراءاتها منعا لتنازع إختصاصها وتقرر في هذا القانون تغليب قانون العدالة أو الإنصاف وذلك اذا تعارضت قواعده مع أحكام الشريعة العامة.

س.ف: اكتب في اشكال الاجتهاد في الفقه الاسلامي ؟

المصدر الرابع : الإجتهد

أشكال الإجتهد في الفقه الإسلامي :

❦ إتخذت العدالة شكلا مختلفا عند المسلمين وهذا الشكل هو ما عرف في الفقه الإسلامي تحت مصطلح الرأي أو الإجتهد، وقد إتخذ الرأي صورا عدة عبر عنها فقهاء المسلمين بإسم الأدلة أو المصادر. وتدرج أدلة الرأي تحت طائفة الأدلة أو المصادر العقلية تمييزا لها عن الأدلة النقلية وهي : القرآن الكريم والسنة النبوية ويلحق بهما الإجماع. أما الأدلة العقلية أو الرأي والإجتهد فأهمها: القياس والإستحسان والمصلحة والذرائع والإستصحاب.

❦ هناك بعض الجوانب التي تميز العدالة أو الرأي لدى المسلمين عن غيرهم من المجتمعات :

- ١- فهي كما لاحظ أستاذنا (د. صوفي أبو طالب) ← لم تكن لاحقه علي ظهور الأدلة النقلية القرآن والسنة. وإنما كانت معاصرة لهما، ودليل ذلك حصول الإجتهد من النبي ﷺ وصحابته قبل أن يلحق بالرفيق الاعلي.
- ٢- هي تخضع للمبادئ العامة والقواعد الأساسية ← في القرآن والسنة، وإن تلك الخضوع وعدم المخالفة لهو الشرط الأساسي العام في كافة صور الرأي أو الإجتهد.
- ❦ تعتمد صور الرأي أو الإجتهد علي العقل والضمير، وإعتبارات العدالة والمرؤة. وتتخذ في سبيل ذلك مجموعة من المبادئ الفقهية التي حددها الفقهاء، لا تخرج عن مبادئ القرآن والسنة وروح التشريع فيها. **من تلك المبادئ:** التيسير وعدم المشقة، ومراعاة حسن النية في التعامل، وإحترام إرادة أطراف التصرف القانوني.
- ❦ تمكن الفقه الإسلامي بفضل صور الرأي أو ادلته من ملاحقة التطورات الإجتماعية ومصالح وحاجات وضرورات متجددة. **من أهم نتائجها في مجال الأحكام والقواعد الشرعية الجديدة:**
- ١- **ماقدمته من أحكام مستثناة من مبادئ وأحكام عامة** ← من ذلك تلك الأحكام التي إعتد فيها علي دليل المصلحة المرسله والعرف.
- ٢- **هناك ضرب آخر من الأحكام الشرعية لم تكن مستثناة من أحكام عامة** ← إنما أستثيت من أحكام جزئية مفصله وهو ما نلاحظه في الإستحسان.

فهرس الاسئلة

الصفحة

السؤال

ص:٢٠

س ١ : تكلم عن نظام الحكم في القانون العراقي القديم ؟

ص:٤

س ٢ : تكلم عن التنظيم الإداري في القانون العراقي القديم ؟

ص:٥

س ٣ : تكلم عن نظام القضاء في القانون العراقي القديم ؟

ص:٧

س ٤ : تكلم عن جرائم الاعتداء علي المصلحة العامة في العراق القديم ؟

ص:٨

س ٥ : تكلم عن جرائم الاعتداء علي الاشخاص والاموال في العراق القديم ؟

ص:١١

س ٦ : اشرح نظام العقوبة في العراق القديم ؟

ص:١٣

س ٧ : تكلم عن شروط عقد الزواج في العراق القديم ؟

ص:١٦

س ٨ : وضح الآثار المترتبة علي عقد الزواج في العراق القديم ؟

ص:١٨

س ٩ : اشرح اسباب انتهاء رابطة الزواج في العراق القديم ؟



س ١ : تكلم عن نظام الحكم في القانون العراقي القديم ؟

عناصر الاجابة

اولاً : نظام الملكية في دولة المدينة :

ثانياً : نظام الحكم في الدولة الموحدة

١ - القيود الدينية :

٢ - الرقابة الاجتماعية :

نظام الحكم في القانون العراقي القديم

ان فكرة الدولة في عناصرها وجوهرها والتي تقوم علي وجود مجموعة من الأفراد مستقرة في ارض معينة وتخضع لسلطة حاكمة كانت معروفة لدي الشعوب التي استوطنت في العراق القديم .
قد كانت دولة المدينة تشكل الإطار السياسي للحياة في بلاد النهرين واشتملت هذه البلاد علي العديد من دول المدينة وأفلح بعض الحكام في عصور مختلفة في إدماج هذه المدن في كيان سياسي واحد واستغرق هذا الكيان السياسي مدن بلاد النهرين جميعاً بل وصل إلي حد الإمبراطوريات في بعض الأحيان .

نظام الملكية في دولة المدينة

أولاً

لم تكن الوحدة السياسية الكبيرة اساساً هاماً في الحضارة العراقية ، فقد نشأ العراق القديم في شكل دويلات متعددة تتكون كل منها من مدينة معينة وما يحيط بها من اراضي ، وقد اثبتت الكشوف الاثرية والوثائق التاريخية وجود العديد من المدن المستقل بعضها عن البعض الاخر منذ اقدم العصور ، وهكذا كونت المدينة الخلية الاساسية في التنظيم السياسي في بلاد النهرين .

في نطاق تحديد طبيعة نظام الحكم ، ذهب بعض الباحثين الى انه كان نظاماً جمهورياً حيث يوجد من الوثائق تدل على ان السلطة كانت في يد المواطنين ، وكان الذكور البالغون يشكلون مجلساً تترأسه جماعة من كبار السن .

يرى هؤلاء المؤرخون ان مجلس الاعيان كان يختار حاكماً فرداً اذا واجهت المدينة احداث تقتضي سرعة البت والتصرف ، وكانت مهمة هذا الحاكم مؤقتة ، حيث كانت تنتهي بانتهاء حالة الضرورة التي دعت اليها ، وهذا الحاكم لم يكن ذا سلطة مطلقة ، بل كانت سلطته مقيدة ، حيث كان يحد منها وجود مجلسين احدهما يضم شيوخ المدينة والآخر يضم شبابها القادرين على حمل السلاح ، وواجبت الاعراف على الحاكم اخذ رأيهما قبل الاقدام على اتخاذ القرارات الهامة ، الا ان تتابع الازمات ادى الى بقاء حالة الضرورة بصفة تكاد تكون دائمة ، وتطور الامر الى انتقال السلطة من المجالس الممثلة للشعب الى شخص واحد وتركزها في يده .

قد ذهب البعض الآخر الى ان احوال المدينة تخضع اساساً للالهة المحلية في توجيه شئونها ، حيث كانت تلك الالهة تختار الامير الذي كان يمارس اختصاصات شتى وربما كان اهمها المجالين الديني والعسكري ، وهكذا كانت السلطة بيد شخص واحد اطلق عليه " الملك الكاهن " الأمر الذي يعكس مدى الاتصال بين النظامين الديني والسياسي ، وبذلك فإن نظام الحكم في دولة المدينة العراقية القديمة كان حكماً ملكياً وراثياً مركزياً، جمع فيه الملك بين يديه كافة السلطات.

كان من الطبيعي ان تنتهي حالة التفتت السياسي ، ليحل محلها تنظيم سياسي اكبر ، اما نتيجة للحروب بين المدن المختلفة واما نتيجة تحالف بين عدة مدن تحت زعامة حاكم واحد ، وهكذا تطورت فكرة الدولة من مجرد نظام المدينة لتصل الى فكرة الامبراطورية في بعض الاحيان ، الا ان الملاحظ بالنسبة لها جميعا ، اشتراكها في صفة التأقيت وعدم الاستمرار ، حيث كانت الامبراطوريات تسقط تحت وطأة الثورات الداخلية من جهة والغزوات الخارجية من جهة اخرى .

هكذا كان الملك هو صاحب السلطة على مجموعة المدن الموحدة ، وكان الحكم في اساسه وراثيا ، مع ان السلطة الحقيقية كانت بيد اله المدينة وكان الملك يعد **وكيل عن الاله او نائبا له** .

فلما كانت الآلهة تتمتع اساسا بكل السلطات داخل المملكة ، فإن الملك - نتيجة لاختيار الآلهة له - يمارس كافة السلطات نيابة عن السلطة الاساسية الإلهية .

قد انعقد له وحده سلطه تفسير الارادة الالهية في صورة قوانين ، اي انه يمارس السلطة التشريعية من خلال الإله ، وكذلك مارس **السلطة القضائية** ، حيث كان هو القاضي الاول باعتباره ممثلا للإله على الارض ومن اهم اختصاصاته تحقيق العدالة ، كما مارس الملك ايضا **السلطة التنفيذية** ، حيث كان هو الرئيس الاداري الاعلى ، وبهذه الصفة كان يعين كبار الموظفين ، ويراقبهم في قيامهم بأعمالهم ، وكذلك كان الملك هو قائد الجيوش .

كما كان الملك هو **الكاهن الاعلى** ، وبهذه الصفة كان يتخذ كل ما يلزم لخدمة الآلهة والقيام بشئونها ، فهو الذي يتولى تعيين كبار الكهنة ويقوم بإنشاء وإصلاح وافتتاح المعابد الدينية ويقوم بالإشراف علي إدارة أموال وممتلكات المعابد ويرأس الإحتفالات الدينية ويقوم بأداء الشعائر الدينية وتقديم القرابين .

س.ف: السلطة في العراق القديم كانت مستبدة (استبدادية) ام قانونية . وضح ذلك ؟

إذا كانت السلطة الملكية لا تعرف حدودا من حيث نوع السلطة التي تمارسها .
الا انها لم تكن سلطة استبدادية بل كانت سلطة قانونية ، لأنها تخضع عند الممارسة لعدة قيود .

١ - القيود الدينية :

تعد اكثر القيود فاعلية لتقييد السلطة الملكية ، حيث ان الملك يعد مسئولاً امام الإله ، ولذلك يجب ان تكون الممارسة الملكية للسلطة في ظل الاحكام والقواعد الدينية ، واذا حدث انحراف فلا تكون السلطة **شرعية** ، لأن الملك يكون قد خرج عن احكام الاختيار الذي يعنى اساسا طاعة الآلهة عند ممارسة السلطة ، فالملك يعد **وكيلا عن الاله** ، وطبيعة الوكالة تتطلب ان يراقب الموكل اعمال وكيله ، وكيفية قيامه بتنفيذ الوكالة على النحو الذي انصرفت اليه رغبة الموكل ، فالملك يمارس سلطاته في حدود الوكالة ، ومن ثم فإذا خرج عن هذه الحدود تعرض للمساءلة من الآلهة ، ولما كانت القواعد القانونية من وحي الآلهة ، وهم الذين أملوها للملك ، فقد كان الملك ملزماً بإتباع القوانين التي اصدرها .

٢ - الرقابة الاجتماعية :

فقد احتفظت المدن ببعض مظاهر السلطة ، حيث كان للأعيان مثلاً دور في مجال القضاء ، كما كانت الطبقة العليا تشارك الملك في تصريف شئون الحكم ، كما كانت طبقة الكهنة تشكل قيда على سلطة الملك الذي لم يكن يتولى السلطة الا اذا اعترفت به طائفة الكهنة ، كذلك شارك العسكريين الملك في السلطة ، الامر الذي جعل سلطة الملك غير مطلقة .

رأي الدكتور

ان الرقابة الدينية تعد العنصر الأكثر فعالية في هذا الصدد من الرقابة الإجتماعية لأن السلطة التي يتلقاها الملك مقيدة أساساً بالطابع الديني وهذا الطابع الذي تم احترامه كان وحده كفيلاً بتحقيق كل الآثار التي تبتعد بهذه السلطة عن الاستبداد .



س ٢: تكلم عن التنظيم الإداري في القانون العراقي القديم ؟

التنظيم الإداري في الدولة المدينة

أولاً

قامت المعابد الدينية بالوظائف الادارية خلال هذه المرحلة ، حيث كانت ادارة مرافق المدينة خاضعة لإشراف المعابد ، وكان الكهنة يسيطرون على مقدرات الحياة الاقتصادية والادارية ويسيطرون دفة الامور الادارية في المدينة ، وذلك من خلال اشرافهم على استغلال اراضي المدينة ، وتوزيع العمل على الافراد وتوزيع ناتج الارض على هؤلاء العاملين .

التنظيم الإداري في الدولة الموحدة

ثانياً

في ظل التوحيد السياسي تطلب الامر تنظيماً ادارياً قوياً يستمد منه الملك قوته ويكون عوناً له في ممارسة سلطاته ، وقد استقى المؤرخون معلومات تنسم بالدقة المتناهية ، عن هذا التنظيم الاداري ، من خلال التعليمات والوامر الصادرة من الملك او من وزرائه الى الادارات المختلفة ، ومن خلالها أمكن التمييز بين نوعين من الادارة : الادارة المركزية ، والادارة المحلية .

أ- الادارة المركزية :

يبدو ان الاساس الذي جرى عليه العمل في العراق القديم هو تطبيق احكام النظام الاداري المركزي ، وهذه المركزية من نوع خاص ، لأن كل اختصاص ينبع ويعتمد على الممارسة الملكية للسلطة الادارية ، ومن ثم اعتمدت كل الامور على هذه السلطة الملكية ، وكان يتم توجيهها من القصر الملكي .
تشمل الادارة المركزية القصر الملكي ، الذي يضم الملك وحاشيته ومجموعة من الادارات الرئيسية التي خضعت لسلطه الملك مباشرة .

تشير الخطابات والوامر الصادرة من الادارة الملكية ان اختصاص تلك الادارة كان يشمل جميع انحاء البلاد ، ويضم كافة المسائل من ادارية وفنية وضريبية ، بل وقضائية .
يساعد الملك في الحكم وادارة شئون البلاد زوجته الملكة ، ويلى الملك وزوجته في السلم الاداري " المشرف العام " وهو " منظم مشروعات المنافع العامة والشئون الزراعية ، وأمين خزانة الملك ، وصحاب القصر ، ومسجل العقود " .

ابتداء من عصر الاسرة البابلية الاولى ، ظهرت وظيفة " الوزير الاول " وهو بمثابة " رئيس الوزراء " وقد تمثلت اختصاصاته في تمثيل الملك ومساعدته في ادارة شئون البلاد ، ومراقبة الوزراء والموظفين ، والعمل على تنفيذ الوامر والقرارات الصادرة من الملك .

كما وجد عدد كبير من الادارات للإشراف على مرافق البلاد المختلفة ، كما وجد عدد كبير من الموظفين الذين كانوا يجوبون البلاد بمرافقة رجال الشرطة لنقل تعليمات الملك الى حكام الاقاليم .

ب- الادارة المحلية :

كانت المملكة التي قامت في بلاد النهرين تضم عدة اقاليم ، وكان يوضع على رأس كل اقليم حاكم .
هؤلاء الحكام كانوا في حاجة الى رقابة مستمرة من جانب الملك ، حيث كانوا يسعون دائماً الى توسيع اختصاصاتهم ، والى ضمان بقائهم بصفة مستمرة في نفس المناطق التي عهد الملك بها اليهم ، كما انهم كانوا يجمعون بين ايديهم كل عناصر الاستقلال عن السلطة المركزية ، مثل النفوذ الواسع الذي تمتعوا به والاراضي الشاسعة التي كانوا يملكونها . وقد دفعت تلك المخاوف الملوك إلى تعيين موظفين مدنيين قابلين للنقل والعزل كحكام للمحافظات بدلاً من طبقة الإشراف .

كما وجد عدد كبير من الموظفين في اسفل السلم الاداري ، يعملون في فروع الادارات المختلفة المنتشرة في انحاء البلاد ، وكان هؤلاء الموظفين يتقاضون مرتباتهم في صورة منحهم قطع من الاراضي على سبيل الانتفاع المؤقت بها ، حيث تظل ملكية رقبة هذه الاراضي للملك ، ويقتصر حق الموظف على الانتفاع بها مدة بقائه في وظيفته ، ومن ثم لم يكن له حق التصرف فيها ، ثم حدث تطور تدريجي في هذا الصدد ادى الى امكانه انتقال تلك الاراضي الى ورثة الموظف ثم اصبح للورثة الحق في إرثها بقوة القانون .

س ٣: تكلم عن نظام القضاء في القانون العراقي القديم ؟

عناصر الاجابة

اولاً : طبيعة القضاء :

ثانياً : الجهات القضائية

١ - الملك

٢ - محاكم الاقليم

٣ - والى الاقليم

٤ - محافظ المدينة

٥ - مجلس الاعيان

٦ - الموظفون القضائيون

ثالثاً : نظر الدعوى والحكم فيها وتنفيذها

رابعاً : طرق الإثبات

١ - شهادة الشهود

٢ - اليمين

٣ - المحنة

٤ - الكتابه

خامساً : ضمانات العدالة

طبيعة القضاء

أولاً

كانت الفكرة السائدة ان القضاء في بلاد النهرين " قضاء دينيا " ويتولى امره الكهنة في المعابد .
 بيد ان هذا الرأي لم يعد مسلماً به ، حيث ذهب فريق من الباحثين الى القول بوجود قضاء مدني بجانب القضاء الديني ، فقد تبين ان موظفين عموميين كانوا يجمعون الى جانب اختصاصاتهم الادارية اختصاصات قضائية ، وتبين من ناحية اخرى وجود اشخاص يحملون لقب " قضاة " والى جانب وظيفتهم القضائية نيط بهم اختصاصات اخرى تتصل بإدارة اموال الملك ، وهؤلاء القضاة " قضاة مدنيون " ملكيون او محليون .
 ذهب فريق آخر الى ان القضاء كان في بادئ الامر " دينيا " يقوم عليه الكهنة في المعابد ، ثم اصبح " مدنياً " يقوم عليه قضاة مدنيون .

س.ف: وضح جهات القضاء في القانون العراقي القديم ؟

الجهات القضائية

ثانياً

١ - املك :

كان الملك يتولى ممارسة السلطة القضائية باعتباره صاحب الاختصاص القضائي ، ولما كان الملك حريص على تحقيق العدالة - خشية من مساءلة الآلهة - فضلاً عن كونه مشرعاً ، فإن ما ينطق به يحقق العدالة ، ولذلك كان الملك يمثل أعلى سلطة قضائية من الناحية القانونية والواقعية ، وقد كان الاختصاص الملكي لا يخضع للتحديد الاقليمي او النوعي ، اذ ان اختصاصه في هذا الصدد شاملاً وعاماً ، وكان الملك يفصل في الدعوى المعروضة عليه بنفسه ، اذا يتعذر على صاحب الحق الحصول على حقه عن طريق الجهة القضائية المختصة .

٢ - محاكم الاقليم :

كانت عواصم الاقليم يوجد بها محاكم تختص بالفصل في المنازعات التي تثور بين سكان الاقليم ، كان يتم تعيين قضاتها من قبل الملك ، وكانت محكمة الاقليم تشكل من عدد من القضاة يتراوح ما بين اربعة وثمانية ، كما انهم كانوا يظلون في وظائفهم لمدة قد تمتد الى عشر سنوات او اكثر .

٣ - والى الاقليم :

كان لوالى الاقليم بجوار اختصاصاته الادارية ، اختصاصاً قضائياً ، تمثل في منازعات متعلقة بمسائل معينة ، مثل : نزاع بين زوج وزوجته المريضة ، حجز مدين بواسطه دائته ، وكان والى الاقليم يستعين بمجلس للفصل في تلك المنازعات .

٤ - محافظ المدينة :

كان لكل مدينة محافظ ، يقوم على حفظ الامن فيها ، كما كان له دور في ادارة مرفق القضاء فكان في بعض الأحيان يجتمع مع قضاة محكمة الاقليم وكان الهدف من ذلك إمدادهم بما قد يحتاجون إليه من معلومات .

٥ - مجلس الأعيان :

كان في كل مدينة مجلساً يطلق عليه (مجلس الأعيان) يتكون من كبار السن والاعيان والتجار ، ويرأسه محافظ المدينة أو والي الأقليم وهذا المجلس كان تابعا ويعمل تحت اشراف الملك ، ويختص المجلس بإجراء التحقيقات التي يكلفه الملك بها ، والفصل فى المنازعات التي تعرض عليه من الطرفين المتنازعين مباشرة ام التي تحال اليه من الملك او من قضاة الاقليم .

٦ - الموظفون القضائيون :

كان يوجد إلى جانب القضاة موظفون قضائيون يعاونون القضاة في أداء أعمالهم وهم :

- ١- الرابيسو ← كان يقوم بمهمة توصيل الرسائل وبعض الاختصاصات الادارية وكان رئيس هؤلاء الموظفين هو المختص بقيد الدعاوي .
- ٢- الريدودياني ← معناه (عداء القاضي) هو جندي أو موظف عسكري موضوع تحت تصرف القاضي او مجلس الأعيان .
- ٣- حافظ الألواح ← يختص بحفظ ألواح الأحكام وتسليم الخصوم صورة معتمدة من الأحكام الصادرة

نظر الدعوى والحكم فيها وتنفيذها

ثالثاً

المحكمة كانت تنظر الدعوى بناء على طلب من المدعى او من يوكله فى ذلك ، ثم تقوم المحكمة بتحديد موعداً لنظر الدعوى وتخطر الخصوم به ، وكان القاضي يطلب من المدعى تقديم الادلة على صحة دعواه ، ويطلب من المدعى عليه بيان موقفه من الدعوى . كانت الاحكام الصادرة فى الامور المدنية تشتمل على تاريخ الحكم ، واسماء الشهود ، وتعهد - من احد طرفى الدعوى او منهما كلاهما - بالالتزام بالحكم الصادر فى الدعوى ، وعدم اثاره النزاع عن نفس الموضوع مرة اخرى ، مع اقتران التعهد بحلف يمين ، واذا نقض المتعهد تعهده ورفع دعوى للمرة الثانية ، تعرض لعقوبة يوقعها القاضي عليه . كانت الاحكام القضائية يتم تنفيذها بواسطة السلطات المعروفة آنذاك .

س.ف: وضع طرق الاثبات وضمانات العدالة في بلاد النهرين ؟



طرق الإثبات

رابعاً

صاحب التطور فى التنظيم القضائى وانتقال القضاء من الكهنة الى قضاة مدنيين ، تطور هام فى وسائل الاثبات ، فتعددت طرق الاثبات فى ظل القضاة المدنيين ، وطرق الاثبات فى القانون العراقى القديم هى : شهادة الشهود ، اليمين ، المحنة ، الكتابة .

١ - شهادة الشهود :

عرف القانون العراقى القديم شهادة الشهود كوسيلة للاثبات ، وغلظت القوانين العراقية العقوبة على الشهادة الزور ، فكانت عقوبة شهادة الزور فى مدونة " اورنمو " هى الغرامة التى تصل الى خمسة عشر شاقل من الفضة ، وفى مدونة " حمورابى " كانت العقوبة تصل الى حد الاعدام اذا كانت الشهادة الزور فى قضية تصل العقوبة فيها الى اعدام المتهم .

٢ - اليمين :

عرفت القوانين العراقية القديمة اللجوء الى اليمين كوسيلة للاثبات ، وكان اليمين يستخدم عند ادلاء الشاهد بشهادته ، وكذلك لدعم الاقوال التى قد يدلي بها المجنى عليه او المتهم ، كما عرف القانون العراقى القديم ايضا اليمين الحاسمة ، التى توجه الى المتهم عند انعدام الادالة ، ومتى نكل عنها ثبت الاتهام ضده .

٣ - المحنة :

كان اللجوء الى المحنة كوسيلة من وسائل الاثبات نتيجة منطقية للخلط بين القانون والدين من جهة ، وبين القضاء الديني والقضاء المدني من جهة اخرى ، وقد اشارت المدونات القانونية العراقية الى المحنة كأحد وسائل الاثبات ، وخاصة فيما يتعلق بجرائم الزنا والخيانة الزوجية والسحر ، وكانت الصورة الغالبة للمحنة هي " اختبار النهر " اي القاء المتهم في النهر .

٤ - الكذابة :

اصبحت الكتابة بالنسبة للمحركات تمثل مكانة هامة ضمن وسائل الاثبات ، وهذا امر طبيعي يتفق مع القضاء المدني ، اذ ان العقود اصبحت وسيلة هامة من وسائل الاثبات .

ضمانات العدالة

خامساً

١ - عقاب القاضي في حالة انحرافه :

عرف القانون العراقي جريمة " انحراف القاضي " فقد عالج قانون " حمورابي " هذه الجريمة ، حيث قرر ان القاضي الذي يحاول تغيير حكم سبق ان اصدره يعاقب بدفع تعويض للمجنى عليه تبلغ قيمته اثني عشر ضعف قيمة الدعوى ، ويفصل من العمل ولا يسمح له بالجلوس على منصة العدالة مرة اخرى ويصدر الملك في تلك الحالة قراراً بإلغاء الحكم المعيب الصادر من القاضي المنحرف وينظر الموضوع بنفسه أو يحيله إلي محكمة أخرى .

٢ - تشديد العقاب على الادعاء الكاذب والشهادة الزور :

حيث اعتبرهما القانون العراقي القديم من الجرائم المستوجبة تشديد العقاب ، لما تنطوي عليه من تضليل للعدالة واهدار للحقوق .

٣ - الزام من يشاهد ارتكاب جريمة بالإبلاغ عنها ، والا تعرض للعقاب .

٤ - تقرير حق النظم الى اطلب لكل شخص ، اذا عجز عن الحصول على حقه عن طريق المحكمة المختصة .

س ٤ : تكلم عن جرائم الاعتداء علي المصلحة العامة في العراق القديم ؟

عناصر الإجابة

٢- الجرائم الدينية :
٤- الجرائم الادارية :

١- جرائم الاعتداء على الذات الملكية والمساس بأمن الوطن :
٣- الجرائم الماسة بالعدالة :

المقصود بها الجرائم التي تصيب المجتمع مباشرة ، ولا يكون الاعتداء فيها موجها الى فرد من الافراد ، وهي عادة جرائم الاعتداء على الذات الملكية والمساس بأمن الوطن ، والجرائم الدينية ، والجرائم الماسة بالعدالة ، والجرائم الادارية .

س.ف: تكلم عن جرائم الاعتداء علي الذات الملكية والمساس بأمن الوطن

مبيناً آراء الفقهاء والاختلافات الفقهية ؟

١- جرائم الاعتداء على الذات الملكية والمساس بأمن الوطن :

كان نظام الحكم في العراق القديم حكماً مطلقاً يستند على الدين ، فالسلطة للإله والملك نائب للإله على الارض ، اي وسيط بين الاله والبشر ، ومن هنا كانت نظرة التقديس الى الملوك والسلطات المطلقة التي كانوا يمارسونها ويتمتعون بها ادي الي ان الاعتداء على شخص الملك او محاولة اغتياله كان معاقبا عليه بالاعدام بالاضافة الى المصادرة العامة لجميع اموال الجاني كعقوبة تبعية .

📌 **يذهب جانب من اساتذة تاريخ القانون المعاصرين الي انه** " من الجائز ان تلك الجريمة كانت من وجهة نظر الملك (جريمة خاصة به) له السلطات الكاملة في محاكمة الجاني عنها كما كانت له السلطة الكاملة في اختيار العقوبة وكيفية تنفيذها .

📌 كما عرف القانون العراقي القديم **جريمة الخيانة العظمى** ، وقد ورد النص على هذه الجريمة في مدونة " اشنونا " ومدونة " حمورابي " و " القوانين الآشورية " واذا كانت عقوبة هذه الجريمة لم ترد في النصوص صراحة ، الا انه يمكن استنتاجها بأنها كانت عقوبة الاعدام مع مصادرة اموال الجاني .

٢- الجرائم الدينية :

📌 تعد الشعوب الشرقية اكثر شعوب العالم تمسكا بأهداب الدين ، كما ان نظام الحكم فيها كان مرتبطا الى حد بعيد بالدين ، ومن هنا تضمن القانون العراقي القديم نصوصا لمجابهة المساس بالاحترام الواجب للديانة او اماكن العبادة ، واعتبرها جرائم عظمى تواجه بأقصى العقوبات .

📌 قد عرفت القوانين العراقية منذ اقدم العصور جريمة الكفر والالحاد ، الا انه لم يتم النص عليها الا في القوانين الآشورية ، وكانت العقوبة هي الضرب بالعصا اربعين ضربة والاشغال الشاقة لمدة شهر .

📌 كما عرفت القوانين العراقية القديمة جريمة السحر ، حيث كانت تنظر الى ممارسة السحر على انه جريمة دينية مضرّة بالمصلحة العامة ، وكانت العقوبة المقررة هي الاعدام .

٣- الجرائم الماسة بالعدالة :

📌 عرف القانون العراقي القديم جريمة انحراف القاضي ، وكان القاضي الذي يحاول تغيير حكم سبق ان اصدره يعاقب بدفع تعويض الى المجني عليه تبلغ قيمته اثني عشر ضعف قيمة الدعوى ، ويعزل من وظيفته ولا يسمح له بالجلوس على منصة القضاء مرة اخرى .

📌 كما عرف القانون العراقي القديم ايضا جريمة الادعاء الكاذب ، او بممارسة شخصا للسحر ، او القذف في حق كاهنا ، او اي امرأة متزوجه . وكذلك جريمة شهادة الزور .

٤- الجرائم الادارية :

📌 كون الموظفون الاداريون طبقة هامة في المجتمع العراقي القديم ، وقد كان هؤلاء الموظفين واجهة السلطة الحاكمة في التعامل مع الشعب ، كما كانت المصالح الخاصة بالدولة والقصر الملكي أمانه بين ايديهم ، لذا وجبت مراقبتهم في أدائهم لأعمالهم وتوقيع العقاب على المخالف لمقتضيات وظيفته

📌 قد جرم القانون العراقي تعسف الموظفين في فرض الضرائب والقسوة في جمعها ، وكذلك مساعدة الموظف على تخلف احد الجنود عن المشاركة في القتال او مساعدة جنديا على الفرار عن طريق ارسال بديل له لأداء الخدمة العسكرية .



س ٥: تكلم عن جرائم الاعتداء علي الاشخاص والاموال في العراق القديم ؟

عناصر الإجابة

١- جريمة القتل : ٢- جرائم الاعتداءات البدنية :

٣- جريمة الاجهاض : ٤- جرائم الاعتداء على العرض : ٥- جريمة السرقة :

١- جريمة القتل :

س.ف: تكلم عن جريمة القتل موضحاً الآراء والاختلافات الفقهية في ظل القانون العراقي القديم ؟

📌 لم يرد في اغلب المدونات القانونية العراقية القديمة احكاما تفصيلية لجريمة القتل العمد ، الا ان ذلك لا يعني ان تلك الجريمة كانت فعلا مباحا .

📌 **ذهب جانب من علماء تاريخ القانون المعاصرين الي ان عدم النص علي جريمة القتل العمد يرجع الي ان العقاب علي القتل كان متروكاً بصفة عامة للانتقام الفردي** واستدلوا علي ذلك بالنص الوارد في القانون الآشوري الذي يلزم الإخوة الشركاء في ملكية شائعة بتسليم أخيهم الذي ارتكب جريمة قتل الي ولي دم القتل .

يبدو ان القوانين الاولى في العراق القديم كانت تعاقب على القتل العمد بالدية دون القصاص .
قد عرف القانون العراقي القديم جريمة القتل العمد نص عليها صراحة في مدونة " حمورابي " وفي " القانون الآشوري " فمدونة " حمورابي " تعاقب الزوجة التي تحرض على قتل زوجها بعقوبة الاعدام ، ويعد ذلك دليلا على ان جريمة القتل كانت تعد من " الجرائم العامة " التي تتولى الدولة العقاب عليها ولم تكن " جريمة خاصة " يترك امر تقدير عقوبتها الى اقارب القتيل .

قد عرف القانون العراقي القديم التفرقة بين القتل العمد والقتل غير العمد ، فقد ورد في مدونة " حمورابي " ان من يعتدي على آخر بالضرب اثناء مشاجرة ونتج عن ذلك موت المجنى عليه ، فكان على الجاني ان يقسم يمينا بأنه لم يتعمد قتله ، ويدفع دية محددة من الفضة تختلف باختلاف الطبقة الاجتماعية للمجنى عليه ، الا ان مدونة " حمورابي " تناولت حالات قتل خطأ ووضعت لها عقوبات قاسية ، فالطبيب الذي يخطئ في اجراء جراحة لأحد المرضى الأمر الذي يؤدي الى وفاة ذلك المريض كان يعاقب بعقوبة قاسية والبناء الذي يشيد منزلاً ثم ينهار مسبباً وفاة صاحب البناء يعاقب بالإعدام وقد حاول بعض علماء تاريخ القانون المعاصرين تبرير ذلك الاتجاه في مدونة (حمورابي) بأن هذا التشدد يجد تفسيره في الموقف العام الذي اتخذه المشرع العراقي إزاء من يهمل في أداء المهام المنوطة به وبصرف النظر عن وظيفته في المجتمع كوسيلة للحد من انتشار الإهمال في المجتمع .

٢- جرائم الاعتداءات البدنية :

تضمن القانون العراقي القديم نصوصا تجرم الاعتداء البدني ، فقد نصت مدونة " اورنمو " على ان من يعتدي على آخر فيسبب له كسر عظم او قطع انف ، يوقع عليه عقاب مالي يتمثل في قدر معين من الفضة يختلف مقداره بحسب الضرر الناتج عن فعل الاعتداء ، وكذلك تضمنت مدونة "حمورابي" بيانا لبعض حالات الاعتداء البدني الذي قد يقع من شخص على آخر ، وحددت لكل حالة الجزاء المناسب الذي تمثل في القصاص احيانا والزام المعتدي بدفع مقدار من الفضة احيانا اخرى .

قد كان العقاب على الاعتداء البدني يتأثر بمدى جسامة الضرر الناتج عن فعل الاعتداء .

٣- جريمة الاجهاض :

اهتم المشرع العراقي القديم اهتماما بالغاً بجريمة الاجهاض ، واعتبرها من الجرائم العامة التي تمس كيان المجتمع ، ولذلك وضع عقوبات قاسية لكل من يرتكب هذه الجريمة .
 فقد تم تجريم الاجهاض منذ العصر السومري ، وكانت عقوبة هذه الجريمة مالية تبلغ ثلاثين شاقلا من الفضة .

س.ف: اكتب في جرائم الإعتداء علي العرض في العراق القديم وبين آراء العلماء والاختلافات ؟

٤- جرائم الاعتداء على العرض :

اهتم القانون العراقي القديم بحماية الاعراض وصيانتها من الاعتداء عليها ، ولذلك جرم كل فعل من شأنه الاعتداء على الاعراض .

فقد جرم الزنا الواقع من امرأة متزوجة ، لذلك نجد مدونة "اورنمو" ، ومدونة "اشنونا" ومدونة "حمورابي" ، والقانون الآشوري ، تنص على اعدام الزوجة الزانية ، واعداد شريكها ايضا ،

قد اعطت القوانين العراقية القديمة الزوج الحق في العفو عن زوجته ، وعفو الزوج عن زوجته يحول دون قتل الزاني ، اما في حالة زنا الرجل بفتاة عذراء سلمت نفسها طواعية واختيارا له ، **فالقانون الآشوري يوجب على الرجل ان يحلف يمينا يفيد ذلك وتكون العقوبة عبارة عن دية مالية تدفع لوالد الفتاة** ،

كذلك جرم المشرع العراقي القديم الزنا بالمحارم ، **قد ورد في مدونة "حمورابي"** ما يفيد اعتبار البنات والامهات والمربيات وزوجات الابناء من المحارم ، فمن يزني بابنته يعاقب بالنفي ومصادرة جميع امواله وقطع كل صلة بينه وبين زوجته واولاده ، واذا ضبط الرجل متلبساً بمعاشرة زوجة ابنه فتكون عقوبته الاعدام ، واذا زنى الابن بأمه فإن العقوبة هي الاعدام حرقاً للشريكين .

❖ **كما عاقب " القانون الآشوري " على جريمة تسهيل الزنا** ، تتمثل تلك الجريمة في حالة قيام امرأة متزوجة باصطحاب امرأة أخرى معها الى منزلها وقدمتها لرجل ليعاشرها معاشرة الأزواج واتضح ان ذلك الرجل كان يعلم بأن شريكته في الزنا كانت امرأة متزوجة فإنه يعاقب بنفس عقوبة من يزني بأمرأة متزوجة أما المرأة الوسيط فإنها تواجه نفس العقوبة التي يطبقها الزوج المخدوع على زوجته الخائنة وإذا عفا الزوج عن زوجته الخائنة ينسحب هذا العفو إلى شريكها في الزنا والى المرأة الوسيط ويعالج القانون فرضا آخر يتعلق بحالة قيام احدي النساء بخداع امرأة متزوجة حتي تقودها إلى منزلها لتفاجأ بوجود رجل غريب يستغل الموقف ويعتدي عليها فالقانون يعلن في هذه الحالة براءة تلك الزوجة بشرط ان تقوم بالإبلاغ عما حدث فور تمكنها من الخروج من منزل المرأة الوسيط أما الرجل الذي اعتدي عليها والمرأة الوسيط فعقوبة كل منهما الاعدام .

❖ **كما جرم القانون العراقي القديم الاغتصاب** ، فقد ورد في مدونة "اورنمو" انه اذا اغتصب شخص امه بكر مملوكه لشخص آخر يعاقب بدية مالية قدرها خمس شواقل من الفضة .

❖ **كما جرم "القانون الآشوري" هتك العرض** ، فعاقب الرجل الذي يمد يده على امرأة متزوجة مداعبا اياها ببتير اصابعه ، كما عاقب الرجل الذي يقوم بتقبيل امرأة متزوجة بقطع شفته .

❖ **كذلك جرم (القانون الاشوري) اللواط** وهذه الجريمة تم النص عليها لأول مرة في هذا القانون

قد ذهب بعض علماء تاريخ القانون الي تبرير استحداث تجريم هذا الفعل بأن تطور الاخلاق في المجتمع العراقي القديم هو الذي دفع المشرع الي التدخل عن طريق هذا النص بينما ذهب البعض الآخر الي ان سبب استحداث هذا النص هو كون المجتمع الاشوري مجتمعاً عسكرياً يعيش فيه الرجال بمعزل عن النساء مدة طويلة الأمر الذي قد يدفع البعض الي ارضاء متطلبات الجسد بغير الطريق الطبيعي وقد كان عقاب مرتكب هذه الجريمة يتمثل في ان يعاقب بمثل ما فعل ثم يتم خصاؤه .

س.ف: تكلم عن جريمة السرقة في العراق القديم ؟

هـ- جريمة السرقة :

❖ **تضمن القانون العراقي القديم تجريم السرقة** ، قد اختلفت العقوبة بحسب الظروف المصاحبة للجريمة ، سواء كانت ظروف تتعلق بطبيعة الشيء المسروق ، او كانت ظروف عينيه وهى ظروف تم ارتكاب السرقة فى ظلها وهى متعلقة بالركن المادى للجريمة

❖ **مثال ذلك :-** ظرف الليل والاكراه والتلبس واستخدام آله حادة والتسور ، او كانت ظروف شخصية وهى ظروف متعلقة بأحد طرفى الجريمة او كليهما مثل اهلية الجانى .

❖ **قد حددت مدونة "حمورابى" عدة صور للسرقة** ، كانت العقوبة هى الاعدام اذا وقعت السرقة على احد الاموال المملوكة للمعابد او القصر الملكى ، وكانت الغرامة عشرة اضعاف قيمة المال المسروق اذا كانت المسروقات مملوكة لاحد العامة ، كما كانت عقوبة الاعدام تواجه المتهم بجريمة السرقة بالاكره وقطع الطريق ، او من يقوم بالسرقة من الطريق العام فى احدى المدن ، اما جرائم السرقة التى ترتكب فى الحقول فكانت عقوبتها الغرامة .

❖ **كما اورد "القانون الآشوري" عدة نصوص خاصة بجريمة السرقة** حيث عاقب المرأة التى تسرق من اموال المعبد وضبطت متلبسه بذلك ، او تم اثبات ارتكابها للجريمة فيتم استرداد المال المسروق وتحاكم امام محكمة دينية وتقوم المحكمة بتحديد عقوبتها اما اذا سرت المرأة اموال زوجها وسلمتها الى شخص غريب ، فإن الزوج يقيم الدليل ضدها ويوقع عليها العقوبة التى يراها .

❖ **كما جرم "القانون الآشوري" جرائم السرقة التى ترتكب فى الحقول** ، فكانت عقوبة السرقة من الحقول بشكل عام هى الدية المالية ورد الشيء المسروق والضرب خمسين عصا والاشغال الشاقة لمدة شهر لمصلحة الملك .

❖ **من الجدير بالذكر** فى هذا الصدد ، ان المشرع العراقي القديم نظر الى الرقيق باعتبارهم صورة من صور الاموال ، ولذلك كان الاعتداء عليهم ضربا من الاعتداء على الاموال ، كذلك جرم هروب الرقيق ، ومساعدة الرقيق على الهروب ، فقد ورد فى مدونة "اور نمو" النص على مكافأة لمن يضبط ويعيد امه هاربة الى صاحبها .

❖ **مدونة "اشنونا"** فقد قررت ان كل من يضبط وبحوزته عبد او امه مسروقة فعقوبته الغرامة وقدرها رقيق مماثل للرقيق المسروق مع رد المسروق ايضا .



س ٦: اشرح نظام العقوبة في العراق القديم ؟

عناصر الإجابة

أولاً:- العقوبات البدنية

- ١- عقوبة الإعدام : ٢- عقوبة المثلة : ٣- العقوبات المشينة :
- ٤- عقوبة الضرب : ٥- عقوبة الأشغال الشاقة :

ثانياً :- العقوبات العالية

- ١- الصورة الأولى :- عقوبة الدية :
- ٢- الصورة الأولى :- عقوبة "المصادرة"

العقوبات البدنية

أولاً

س.ف: تكلم عن عقوبة الإعدام في القانون العراقي القديم ؟

١- عقوبة الإعدام :

عرف المشرع العراقي القديم عقوبة الإعدام منذ أقدم العصور ، فقد ورد النص عليها في مدونة "اورنمو" كعقاب للمرأة المتزوجة اذا قامت بإغواء رجل ليزنى بها .

قد اصبحت عقوبة الإعدام هي العقوبة المقررة لمعظم الجرائم الواردة في مدونة "حمورابي" حيث تم النص عليها كعقوبة لأربع وثلاثين جريمة ، فقد كانت عقوبة ارتكاب الجرائم الماسة بالعدالة ، والسرقه المصحوبة بظرف مشدد ، واخفاء الاموال المسروقة .

بعض الجرائم المتعلقة بالجنود ، وغش الخمر او كيلها او وزنها ، الزنا ، اغتصاب خطيبه رجل ، اهمال المهندس في تشييد البناء مما يتسبب في هدمه وموت صاحب البناء .

كما قرر "القانون الآشوري" الإعدام كعقوبة لعدة جرائم ، هي : القتل ، السحر ، السرقة المصحوبة بظرف مشدد ، اغتصاب امرأة متزوجة ، الزنا او الاشتراك بالمساعدة على ارتكاب جريمة الزنا ، الاعتداء على امرأة حامل مما يتسبب في اجهاضها ، اجهاض المرأة نفسها بإرادتها .

ولم توضح المدونات القانونية العراقية طريقة تنفيذ عقوبة الإعدام ، الا ان مدونة "حمورابي" نصت على طريق لتنفيذ عقوبة الإعدام هي : الإعدام اغراقا في النهر ، والاعدام حرقا ، والاعدام عن طريق الدفن حيا ، والاعدام بالوضع على الخازوق .

٢- عقوبة المثلة :

المقصود بعقوبة المثلة :- عبارة عن قطع او تشويه احد اعضاء الجسم ، ولم تظهر هذه الصورة من صور العقاب قبل مدونه "حمورابي" وفي هذه المدونة نجد عقوبة "قطع اليد" وكان يتعرض لها الابن الذي يعتدى على ابيه بالضرب ، والطبيب الذي يخطئ في علاج مريض ، مما يتسبب في وفاة المريض او فقدته للابصار ، والحلاق الذي يزيل وشم العبودية من رقيق دون علم صاحبه .

قد تضمن " القانون الآشوري " عدة صور لعقوبة المثلة ، حيث جعل عقوبة "تشويه الوجه" لكل من الشريك في عقوبة الزنا ، وجعل عقوبة "جذع الانف وطمس الاذنين" لمن يخفي عبدا هاربا .

عقوبة "فقأ العين" للمرأة التي تعتدى على رجل مما يتسبب في سحق خصيته كليهما ، وعقوبة "بتر اصبع واحد" للرجل الذي يلمس زوجة رجل آخر ، وعقوبة "قطع الشفة السفلى" للرجل الذي يقبل امرأة رجل آخر .

٣- العقوبات المشينة :

تبنى المشرع العراقي القديم بعض العقوبات البدنية المشينة ، بهدف المساس بكرامة المحكوم عليه وتشويه سمعته واعتباره ، اذ ان هذه العقوبات كان إيلاهما النفس اكبر من ايلاهما البدنى .
هكذا نجد عقوبة " سلخ فروة الرأس " او " حلاقة شعر الرأس " وتوقع على من يقوم بسرقة الاغنام ، وعقوبة " الوشم على الجبهة " وتوقع على من يتهم آخر كذبا ، ومن يقوم بسرقة المواشى .

٤- عقوبة الضرب :

وردت عقوبة " الجلد " فى مدونة " حمورابى " وذلك لعقاب من يتهم كذبا امرأة متزوجة فى شرفها .
قد نص "القانون الآشورى" على عقوبة " الضرب بالعصا " لعدد من الجرائم ، فنص على الضرب بالعصا عشرين ضربة للمرأة التى تعتدى بالضرب على رجل ، والضرب ثلاثين ضربة لمن يقوم بحفر بئر فى ارض غير مملوكة له ، والضرب اربعين ضربة لمن يقوم بتدنيس احد المعابد ، والضرب خمسين ضربة لمن يعتدى على ارض جاره ومن يسرق حيوانا او شيئا من ارض زراعية ، والضرب مائه ضربة لمن يسرق اغنام ويقوم بتغيير الوشم الدال على مالها .

٥- عقوبة الاشغال الشاقة :

المقصود بعقوبة الاشغال الشاقة :- هى عقوبة مقيدة للحرية ، اعمال السخرة التى يكلف المحكوم عليه بأدائها لمصلحة القصر الملكى ، ولم تظهر هذه الصورة من صور العقاب الا فى "القانون الآشورى" ، فقد نص على عقوبة الاشغال الشاقة لمدة عشرين يوما لمن يحفر بئرا او يقيم سدا فى ارض الغير ، وللمرتن الذى يتصرف فى المال المرهون ، والاشغال الشاقة لمدة شهر لمن يتهم كذبا امرأة متزوجة فى شرفها ، ولمن يعتدى على مسكن مملوك للغير ، ولمن يجهر بالكفر او يدنس احد المعابد ، والاشغال الشاقة لمدة اربعين يوما لمن يبيع ابن او ابنه رجل آخر كان قد تسلم احدهما كضمان او رهن .

العقوبات المالية

ثانياً

انحصرت العقوبة المالية التى عرفها القانون العراقى القديم فى صورتين هما : الدية ، والمصادرة .

١- الصورة الأولى :- عقوبة الدية :

والدية مال يدفعه الجاني أو أقاربه إلى المجني عليه أو أقاربه تعويضاً عن الجرم الذى ارتكبه الجاني .
قد وردت عقوبة الدية فى مدونة "اور نمو" لمواجهة جرائم متعددة هى : اغتصاب امة بكر مملوكة لرجل آخر ، الاتهام الكاذب لأحد الزوجات بارتكاب الزنا ، الشهادة الزور .
كما قررت مدونة "اشنونا" عقوبة الدية لمواجهة عدة جرائم ، هى : السرقة من حقل او من منزل مملوك لاحد ، اغتصاب امة مملوكة للغير ، الاعتداء على احد الاشخاص مما يتسبب فى جرح انفه او فقأ عينه او كسر سنة او صلم اذنه او بتر اصابعه او كسور بعظامه .

٢- الصورة الأولى :- عقوبة "المصادرة"

المصادرة ← هى وضع الدولة يدها على كل اموال المحكوم عليه أو جزء منها فقد تم النص عليها لأول مرة فى مدونة "حمورابى" ولم يلجأ اليها المشرع العراقى القديم الا فى حالات نادرة .
فقد نصت عليها مدونة "حمورابى" للعقاب على الجرائم الآتية : الاتهام الكاذب لرجل بممارسة السحر ، زنا الرجل بابنته ، كما وردت عقوبة المصادرة فى "القانون الآشورى" للعقاب على جريمة الخيانة العظمى .



س٧: تكلم عن شروط عقد الزواج في العراق القديم ؟

عناصر الاجابة

ب- موانع الزواج :

(٣) المتعة

(٢) الدوطة او البائنة

شروط عقد الزواج :-

أ- تراضي طرفي عقد الزواج :

ج- مدفوعات الزواج :

(١) المهر

د- انماط الزواج

شروط عقد الزواج:

أ- تراضي طرفي عقد الزواج:

لقد ثار الخلاف بين الفقهاء حول موضوع التراضي في عقد الزواج في العراق القديم فمن النصوص ما يدل على ان الزواج ينعقد بين اولياء الزوجين وهناك من **ناحية ثانية** نصوص تدل على ان الزواج ينعقد بين الراغب في الزواج وولي الزوجة **ومن ناحية ثالثة** هناك نصوص تعطي المرأة حق ابرام عقد زواجها بنفسها قد حاول جانب من الفقهاء التقريب بين النصوص وازالة التضارب بينهما ، ففرقوا بين رضا الرجل من ناحية ورضا المرأة من ناحية أخرى ، **ففيما يتعلق بالرجل** ، ذهبوا الى ان رضا الرجل المقبل على الزواج كان شرطاً لصحة عقد الزواج ، بشرط ان يكون كامل الاهلية قادراً على التعبير عن ارادته .

في تلك الحالة ينعقد الزواج بينه وبين ولي الزوجة ، اما اذا كان الرجل المقبل على الزواج ناقص الاهلية او عديماً ، ففي تلك الحالة ينعقد الزواج بتراضي اولياء الزوجين ، فوالد الزوج هو الذي يبرم عقد الزواج مع والد الزوجة .

اما بالنسبة للمرأة ← قد ميز الشراح بين المرأة البكر ، المرأة الثيب ففيما يتعلق بالمرأة البكر ، فلم يكن لها ولاية تزويج نفسها ، بل كان لا بد من موافقة وليها ، فله ان يزوجه متى يشاء وليس لارادتها اي دور في هذا الصدد ، اما المرأة الثيب ، فقد كان رضائها شرطاً لصحة عقد زواجها ، وليس للأب ان يجبرها على قبول زوجها رغم ارادتها ، وكان من حقها ايضاً ابرام عقد زواجها بنفسها .

كان الزواج يتم بعقد مكتوب ، وقد اختلف العلماء المعاصرون حول ما اذا كانت تلك الكتابة شرطاً من شروط صحة العقد ام انها كانت وسيلة لاثبات العقد فقط ، **قد ذهب جانب من الفقهاء الى ان الكتابة** كانت شرطاً لصحة عقد الزواج ، ويترتب على عدم الكتابة عدم شرعية العلاقة وعدم ترتيب اي اثر قانوني لها ، بينما ذهب رأى ثان الى ان الزواج قبل عهد الملك **"حمورابي"** كان يتم شفويًا ، وقد اراد ذلك الملك حماية حقوق المرأة الناشئة عن عقد الزواج فاشتراط الكتابة ليتم من خلالها تحديد حقوق المرأة على وجه الدقة ، وهكذا فإن الكتابة ليست شرطاً لصحة عقد الزواج وانما وسيلة لبيان حقوق الزوجة ، وكان عقد الزواج المكتوب ليس رسمياً ، ويتم في حضور شهود ، ويتضمن بجوار الاتفاق على الزواج الهبات المالية التي صاحبت العقد وشروط وقوع الطلاق وعقوبة خيانة احد الزوجين للآخر

قد ثار خلاف بين العلماء حول دخول الزوج بزوجه هل هو شرط لانعقاد الزواج ام اثر من آثاره ؟

الرأى السائد ان دخول الزوج بزوجه لا يعد شرطاً من شروط انعقاد الزواج ، ولا من شروط صحته ، ولكنه يعتبر اثراً من الآثار التي تتولد عنه .

س.ف: تكلم عن موانع الزواج في العراق القديم ؟

ب- موانع الزواج :

تعد قرابة النسب الى درجة معينة مانعا من موانع الزواج ، الا انه القوانين العراقية القديمة لم تتضمن النص على درجة القرابة المانعة من الزواج وقد تمكن العلماء من التوصل الى ذلك عن طريق استقراء احكام القانون الجنائي التي تعاقب على الزواج بين الاقارب الاقربين ، واستقروا على ان المحارم كانوا الاصل وان علوا والفروع وان نزلوا ، **كما استقر الرأي ايضا على ان** التبنى كان مانعا من موانع الزواج ، كما وجدت بعض القواعد التي تشير الى تحريم الزواج بسبب المصاهرة ، ومن ذلك تحريم الزوج بزوجه الاب في حالة انجابها اولاد ، وتحريم الزوج من زوجه الابن .

اختلاف الطبقة الاجتماعية لم يكن مانعا من موانع الزواج في القانون العراقي القديم ، فقد كان من الجائز ان يتم الزواج بين احد افراد طبقة الرقيق واحد فتيات طبقة الاحرار .

كما ان اختلاف الجنسية لم يكن مانعا من الزواج في العراق القديم ، تدل الوثائق التاريخية على قيام زيجات بين اعضاء الاسرة المالكة واعضاء اسر مالكة من بلاد اجنبية .

ج- مدفوعات الزواج :

س.ف: تكلم عن المهر والحالات التي يصبح فيها ملكاً للزوجة أو وليها بصفة نهائية ؟

(١) المهر

هو قدر من المال يدفعه الراغب في الزواج او وليه ، الى ولي الفتاة او المرأة التي يرغب في الزواج منها ، وكان المهر يدفع اثناء الخطبة ، **بيد انه** لم يكن يصبح ملكا للزوجة او وليها بصفة نهائية الا في حالة اتمام الزواج وكذلك في حالة عدم اتمام الزواج لسبب يرجع الى الخاطب ، اي اذا تم فسخ الخطبة بناء على طلب الخاطب او لسبب يرجع اليه فقد الحق في استرداد المهر ، اما اذا فسخت الخطبة لسبب يرجع الى المخطوبة او وليها التزم الاخير بدفع ضعف المهر الى الخاطب .

س.ف: وضع الخلاف حول التكليف القانوني للمهر في العراق القديم ؟

قد ثار الخلاف بين العلماء حول التكليف القانوني للمهر ← **ذهب رأى اول** الى ان المهر يعد "ثمن الطلاق" اي تعويض تحصل عليه المرأة في حالة طلاقها ، ويرمى الى تأمين متطلبات معيشة الزوجة في حالة طلاقها ، ويرد على ذلك الرأي بأن قيمة المهر كانت ضئيلة بحيث لا تجعله كافيا لمواجهة متطلبات معيشة الزوجة بعد الطلاق .

بينما ذهب رأى ثان الى ان المهر يعد "ثمن شراء المرأة" فالزواج كان يأخذ في الاصل صورة عقد شراء .
فالخاطب الذي يعدل عن اتمام الزواج يفقد ما دفعه من مهر واذا كان العدول من جانب ولي الفتاة رد ضعفه ، كما كانت الزوجة تعامل معاملة الاشياء المملوكة للزوج حيث يحق له بيعها وفاء لما عليه من ديون ، **يرد على ذلك الرأي بأن** ضالة مبلغ المهر في بعض الاحيان لا يمكن معه القول بأنه ثمن لشراء المرأة ، يضاف الى ذلك ان المكانة التي كانت تتمتع بها المرأة في العراق القديم تجعل من الصعوبة بمكان النظر اليها باعتبارها محلا للحق او شئ من الاشياء ، فقد كانت تتمتع بالاهلية القانونية الكاملة سواء قبل الزواج ام بعده ، **يذهب الرأي السائد بين العلماء الآن الى ان المهر** هو احد مدفوعات الزواج ، فهو هبة معلقة على شرط اتمام الزواج وفي ذات الوقت مقابل ما تقدمه الزوجة واهلها من هبات .

س.ف: تكلم عن مصير أموال الدوطة أو البائنة بعد انحلال عقد الزواج ؟

(٢) الدوطة أو البائنة

🔹 **المقصود بالدوطة :-** قدر من الاموال يدفعه ولي الفتاة المخطوبة اليها بمناسبة زواجها .
 🔹 عادة ما كان يتم دفعها وقت عقد الزواج ، الا انه لم يكن هناك ما يمنع من دفعها في مرحلة لاحقة ،
 🔹 **الغرض من هذه الدوطة** هو الافادة من ريعها لمواجهة اعباء الحياة الزوجية ، وتعتبر اموال الدوطة ملكا للزوجة اثناء قيام رابطة الزوجية ، ولكنها محملة بشرط عدم جواز التصرف فيها ، والزوج هو الذي يتولى ادارة اموال الدوطة ، ويختلف مصير اموال الدوطة بعد انحلال الزواج باختلاف الحالات : فإذا انحلت الرابطة بوفاة الزوجة قبل زوجها آلت الدوطة الى اولادها ، فإذا لم يوجد اولاد آلت الى اسرتها ، اما اذا انحلت الرابطة الزوجية بوفاة الزوج او بطلاق المرأة فإنها تحتفظ بملكية الدوطة ، وعند وفاتها تؤول الى اولادها .
 🔹 اذا تزوجت المرأة بعد وفاة زوجها الأول أو طلاقها منه ثم توفيت اقتسم الأولاد جميعاً أموال الدوطة دون تمييز بين اولاد الزوج الأول أم الثاني ، فإن لم تنجب أولاداً من الزيجة الثانية تؤول الأموال الى اولادها من زوجها الاول .

(٣) المتعة :

🔹 **المقصود بالمتعة :-** عبارة عن منح الزوجة حق الانتفاع ببعض اموال الزوج - منقولات او عقارات - في حالة وفاته قبلها ، على ان تظل ملكية الرقبة للأولاد ويتم تقرير المتعة عند عقد الزواج أو أثناؤه ويحرر بها عقد مكتوب ولا تستحق المرأة حق الإنتفاع بالمتعة إلا إذا تم الزواج فعلاً وتمت المعاشرة الزوجية ولكن ثبوت الحق بالإنتفاع لا يتحقق إلا عند موت الزوج مع بقاء الزوجة علي قيد الحياة وينقضي هذا الإنتفاع سواء بوقوع الطلاق أو بموت الزوجة قبل زوجها ورغم تقرير الزوج حق انتفاع لزوجته علي تلك الأموال بعد موته فإنه يظل طوال حياته صاحب ذلك المال له سلطة التصرف فيه ويعتبر جزء من ذمته المالية .

د- انماط الزواج :

🔹 **المبدأ السائد** في العراق القديم طبقاً لمدونة "حمورابي" هو الزواج الفردي ، اي وحدة الزوجة ، ولم يكن تعدد الزوجات او التسرى سوى استثناء من القاعدة العامة .

س.ف: **وضح الحالات التي يجوز للزوج اتخاذ فيها زوجة ثانية ؟**

فقد كان في استطاعة الرجل ان يتخذ لنفسه زوجة ثانية ، في حالات اربع :

- 🔹 **الحالة الاولى ←** حالة عقم الزوجة او عدم قدرتها على الانجاب ، ذلك ان الغرض الاساسي من الزواج هو انجاب الذرية .
- 🔹 **الحالة الثانية ←** سوء سلوك الزوجة واهمالها في زينتها ودأبها على التصغير من شان زوجها ، اي نشوز الزوجة ، وفي هذه الحالة يلزم ان يثبت الزوج نشوز الزوجة امام القضاء وان يحكم له القضاء بالحق في الزواج من ثانية .
- 🔹 **الحالة الثالثة ←** اصابة الزوجة بمرض عضال وللزوجة الأولي في هذه الحالة ان تختار بإرادتها البقاء في منزل الزوجية أو تركه والعودة إلي منزل أسرتها فإن اختارت البقاء التزم الزوج بإعالتها طيلة حياتها .
- 🔹 **الحالة الرابعة ←** حالة الخلافة على الارامل ، حيث تشير بعض النصوص الى التزام الرجل بالزواج من ارملة اخيه

س.ف: اكتب في المركز القانوني للزوجة الثانية او الجارية في القانون العراقي القديم ؟

كما ادى نظام الرق الى وجود ما يسمى بالمحظيات او التسرى ، ويقصد به العلاقة التي تنشأ بين الرجل وجاريته او بين الرجل وجارية زوجته التي اعطتها له لكي تنجب له اولادا نيابه عنها ، وهو نظام يجيزه القانون وتقره الاخلاق ، حيث تشير النصوص الى حق الرجل في التسرى بمن يشاء من الجوارى دون ان يعتبر زانيا ، لأن شرط الزنا هو ان يتصل الرجل جنسيا بإمرأة متزوجة

المركز القانوني للجارية يختلف كثيراً عن مركز الزوجة الشرعية اذ انها تظل جارية ولا ترتفع منزلتها الي منزلة الزوجة وقد تدخل القانون لحماية السرية في حالات معينة منها اذا أنجبت الأمة من سيدها أبناء فإنها تصبح (أم ولد) ويحرم علي السيد بيعها وتكتسب حريتها هي وأبنائها بقوة القانون عند وفاة السيد

أما حال حياة السيد فإن الأبناء الناتجين منها يعتبرون أرقاء ما لم يقر السيد بأبوته لهم وفي هذه الحالة فإنهم يكتسبون الحرية هم وأمهم فوراً حال اقرار السيد بنسبهم منه كما يستطيع السيد ان يرفع امته التي تسري بها الي مرتبة الزوجة الثانية ان هو اقر بعلاقته بها رسمياً أمام شهود فتصبح حرة هي وأولادها منه وتأخذ حكم الزوجة الشرعية ويثبت نسب الأولاد لأبيهم فور هذا الاقرار .



س.٨: وضع الآثار المترتبة علي عقد الزواج في العراق القديم ؟

عناصر الإجابة

أ- آثار الزواج في العلاقة بين الزوجين :

ب- آثار الزواج في العلاقة بين الوالدين والأولاد :

أ- آثار الزواج في العلاقة بين الزوجين :

التزام الزوجة بالاقتصار على زوجها ، فلا يجوز للزوجة ان تتخذ زوجاً آخر طالما انها ما زالت طرفاً في رابطة زوجية ، ولا يقتصر الامر على منع الزوجة من اتخاذ زوج آخر وانما يمتد الى منع كل علاقة جنسية لها برجل آخر ، حيث ان ذلك يمثل جريمة تعرضها لجزاء يتسم بالشدة البالغة وعلى العكس من ذلك لم يكن الزوج ملزماً بقصر علاقته على زوجته ، اذ كان له الحق في اتخاذ زوجة ثانية والتسرى .

كما ان واجب المعاشرة حق لكل من الزوجين وواجب عليه نحو الزوج الآخر .

كان انجاب الذرية حق لكل من الزوجين ، ولهذا يجب على الزوجة تمكين زوجها من معاشرتها للحصول منها على الاولاد ، كما يجب عليها الامتناع عن كل ما من شأنه ان يحول دون حملها ، ولهذا تم تجريم اجهاض المرأة نفسها دون موافقة زوجها .

من واجب الزوجة طاعة زوجها ، ان تأتمر بأوامر زوجها وتنتهي عما نهى عنه .

س.ف: كان الزوج في العراق القديم يمثل قيد علي اهلية المرأة في العراق القديم . وضح ذلك ؟

كانت المرأة تتمتع بمجرد بلوغها سن الرشد بكامل أهليتها القانونية ولم يكن الزواج يمثل قيداً على أهلية المرأة. فقد كانت أهلاً لتملك الأموال، وإجراء مختلف التصرفات القانونية في أموالها بحرية تامة دون الحصول على إذن الزوج أو إجازته، ولها أن تمارس التجارة أو غيرها من مختلف المهن، كما كانت أهلاً للتقاضي سواء كانت مدعية أو مدعى عليها. وبذلك فقد كان المبدأ السائد في بلاد النهرين هو مبدأ استقلال الذمم المالية بين الزوجين، بمعنى أن كلاً منهما يحتفظ بأمواله الخاصة التي كان يمتلكها قبل انعقاد الزواج **على أن هذا المبدأ يرد عليه استثناء يتمثل في الأموال التي يكتسبها أي منهما وتؤول إليه أثناء قيام رابطة الزوجية، ذلك أن هذه الأموال تخضع لنظام الملكية المشتركة بين الزوجين. ويترتب على أعمال المبدأ والاستثناء معاً، أن الزوج لا يلتزم بالتعهدات أو الالتزامات التي تبرمها الزوجة قبل الزواج، أما الزوجة فهي تسأل عن التزامات الزوج قبل الزواج حيث يتم اعتبارها متضامنة معه أصلاً، إلا أنه يمكنها أن تتخلى عن مسؤوليتها بالنسبة لديون زوجها الناشئة قبل عقد الزواج إذا اشترطت عدم مسؤوليتها عن ذلك في عقد الزواج **أما بالنسبة للأموال المشتركة فإن الزوجين** كليهما يكون مسؤولاً بالتضامن عن الديون التي تنشأ أثناء قيام رابطة الزوجية.**

ب- أثار الزواج في العلاقة بين الوالدين والاولاد :

تعطى القواعد القانونية للأب سلطة على الاولاد ، وتنقل هذه السلطة الى الام بعد وفاة الاب او للاخوة البالغين ويبدو ان هذه الولاية كانت تظل قائمة طالما بقي الاولاد يعيشون في كنف الأسرة ولا تنتهي إلا في حالة زواجهم واستقلالهم في معيشتهم عن أوليائهم .
 يترتب على الزواج كقاعدة نسبة الوالد الى ابيه .
 اذا كانت التشريعات في العراق القديم لم تشر الى واجب الاب في الانفاق على اولاده ، الا انه ليس ثمة شك في انه كان يتحمل بهذا الواجب ، فالاب هو الذي يدفع المهر لابنه لتمكينه من الزواج .
 اقلت التشريعات المختلفة في بلاد النهرين على الاولاد واجب احترام الوالدين .
 قد حرمت القوانين في بلاد النهرين على الاب بيع ابنائه .

س.ف: يسأل الأبناء عن ديون الآباء . وضح ذلك ؟

كانت شرائع بلاد النهرين تأخذ بمبدأ " المسؤولية التضامنية " في العلاقة بين الآباء وابنائهم ، فكان الاولاد مسئولين عن ديون ابائهم و احياناً عن جرائم .
 كان الاولاد يسألون عن ديون ابيهم ، فإذا لم يقيم المدين بالوفاء بالدين في موعده ، للدائن ان يستولى على احد ابنائه ويحتفظ به في بيته ليفيد من عمله بما يعوضه عن الدين .
 كذلك قد يسأل الأبناء عن جرائم أبيهم فقد تقع الجريمة من الاب ويلحق جزاؤها الابن والمشرع في هذه الحالات لا يعاقب الابن في حد ذاته وانما يعاقب الاب في شخص ابنه .



س ٩: اشرح اسباب انتهاء رابطة الزواج في العراق القديم ؟

عناصر الإجابة

أ- غيبة الزوج:

ب- الطلاق:

ج- وفاة احد الزوجين:

أ- غيبة الزوج:

س.ف: تعتبر غيبة الزوج من اسباب انتهاء الرابطة الزوجية في بلاد النهرين . وضح ذلك ؟

لا تعد غيبة الزوج في شرائع بلاد النهرين سببا كافيا لانحلال الزواج الا اذا توافرت **ثلاثة شروط** هي :

🕒 **الشرط الأول** ← انقضاء مدة طويلة على غيبة الزوج ، فالزواج لا ينحل بمجرد الغيبة ، بل ان الغيبة تعد مجرد دليل على ان الغائب قد مات.

🕒 **الشرط الثاني** ← ان يكون غياب الزوج بإرادته ، فالزواج لا ينحل نتيجة لغياب الزوج الا اذا كان غيابه برغبته ، كأن يهجر المدينة بمحض ارادته ، اما اذا كان غياب الزوج رغما عنه ، كأن يكون اسر في حرب وترك لها مورد رزق ، فلا ينحل الزواج .

🕒 **الشرط الثالث** ← ان يترك الزوج زوجته بدون نفقه ، فقد اشترطت شرائع بلاد النهرين لانحلال الزواج بسبب غيبه الزوج ان يترك الزوج الغائب زوجته بدون مورد رزق تتعيش منه .

ب- الطلاق:

🕒 تنتهي رابطة الزوجية في القانون العراقي القديم بالطلاق ، وقد كان لكل من طرفي الرابطة الزوجية الحق في انتهاء هذه الرابطة بالطلاق ،

🕒 **بيد ان:-** حق الزوج في هذا الصدد كان حقا مطلقا لا يقيد قيد ولا يخضع لرقابة القضاء ، اما حق الزوجة في طلب الطلاق فقد كان حقا مقيدا بأسباب محددة على سبيل الحصر تكلفت القوانين بإيضاحها ، وان يتم ايقاع الطلاق عن طريق القضاء .

🕒 كانت اسباب الطلاق تختلف باختلاف الطرف الذي يرغب في انتهاء رابطة الزوجية ، فقد كان للزوج الحق في ان يطلق زوجته لأي سبب يراه كافيا لذلك ، **منها:** ان ترتكب الزوجة اثما او اخطاء فاحشة ، وفي هذه الحالة لا يكون لها الحق في اي تعويض ، ويحق للزوج ايضا طلاق زوجته العاقر ، وفرض القانون على الزوج في هذه الحالة ان يقدم الى مطلقته "حوزة مالية" لتواجه بها اعباء الحياة بعد الطلاق فضلا عن حقها في استرداد اموال الدوطة .

🕒 اما الزوجة فقد كان من الضروري وجود سبب يبرر لجوءها الى القضاء طالبة تطليقها من زوجها ، ومن هذه الاسباب : الخطأ الجسيم من جانب الزوج ، مثل الخيانة الزوجية او دأبه على تحقيرها والتصغير من شأنها ، واذا مرضت الزوجة بمرض عضال ، فلها الحق في الانفصال عن زوجها او طلب الطلاق في غير هذه الحالات المحددة ، فإن هي هجرته دون سبب مشروع قضى عليها بالموت غرقا .

س.ف: ما القيود التي وردت علي حق الزوج في الطلاق في النظام العراقي القديم ؟

❊ إذا كان القانون العراقي القديم قد أعطى الزوج الحرية الكاملة في إيقاع الطلاق إلا أن تلك الحرية وردت عليها الكثير من القيود التي جعلت من الطلاق أمراً نادر الحدوث من الناحية العملية.

هذه القيود إما قيود عملية، أو اتفاقية، أو قانونية

❊ **تمثلت القيود العملية** ← في الأعباء المالية التي تترتب على إيقاع الطلاق، حيث يلتزم الزوج برد الدوطة، بالإضافة إلى الإنفاق على مطلّقه وأولاده وأن يعطيهم مبلغ من المال يتناسب مع مكانته الاجتماعية ليواجهوا متطلبات الحياة، تلك الالتزامات المالية التي كانت باهظة في أغلب الأحيان وضعت قيداً عملياً على حرية الزوج وجعلته يتروى كثيراً قبل الإقدام على طلاق زوجته

❊ **القيود الاتفاقية** ← عبارة عن الشروط التي كانت تتضمنها عقود الزواج والتي تنص على إلزام الزوج في حالة طلاق الزوجة بدفع مبلغ من المال على سبيل التعويض لها، وكان هذا المبلغ باهظاً في الكثير من الأحيان، وفي أحيان أخرى كان يتم النص في عقد الزواج على شرط جزائي يلتزم الزوج بمقتضاه بأن يتخلى عن جميع ممتلكاته إلى زوجته وأولاده منها إذا قام بطلاقها.

❊ **القيود القانونية** ← كانت عبارة عن النصوص التشريعية التي حدت من حرية الزوج في إيقاع الطلاق في حالات معينة، مثل منع الزوج من طلاق زوجته المريضة بمرض عضال والزامه بإبقائها في منزل الزوجية إذا رغبت في ذلك والإنفاق عليها طيلة حياتها، وكذلك حرمان الرجل الذي يتزوج من الفتاة التي اغتصبها من الحق تطليقها ما بقيت على قيد الحياة .

س.ف: كيف يتم إيقاع الطلاق في النظام العراقي القديم ؟

❊ لا يتطلب إيقاع الطلاق شكلاً معيناً أو القيام بإجراءات محددة بل يكفي أن يعلن الزوج الذي يريد طلاق زوجته عن إرادته صراحة أو ضمناً ومثال الطلاق الصريح ما تشير إليه الوثائق التي ترجع إلى الأسرة البابلية الأولى حيث يقول الزوج لزوجته صراحة أنت لست زوجتي **مثال الطلاق الضمني** ما وجد في العصر السومري من قيام الزوج بقطع طرف رداء زوجته إشارة إلى انتهاء الحياة الزوجية معها.

❊ **إذا كانت الزوجة هي الراغبة في الطلاق**، فكان يتعين عليها اللجوء إلى القضاء حتى يمكن التثبت من أن ادعائها يتفق ونصوص القانون التي تجيز لها الطلاق وأنها لم ترتكب أي خطأ أو إثم من جانبها تستحق عليه العقاب. وقد جرت العادة على تحرير وثيقة تفيد حدوث الطلاق، ولم يكن تحرير هذه الوثيقة شرطاً لوقوع الطلاق، بل كانت وسيلة لإثبات وقوع الطلاق، وكانت هذه الوثيقة تتضمن تعهد كل من الزوجين بعدم الرجوع فيه، وكانت تتضمن أيضاً شرطاً جزائياً يقضي بإلزام من يخالف تلك الشروط بدفع مبلغ محدد من المال للطرف الآخر.

❊ **يترتب على إيقاع الطلاق بعض الآثار فيما بين الطرفين**، فيستتبع الطلاق التزام الزوج برد البائنة إلى زوجته بغض النظر عما إذا كان الطلاق من قبل الزوج أم من قبل المرأة. وقد يتضمن عقد الزواج شرطاً يقضي يتخلى المرأة عن بانيتها في حالة لجوئها إلى تطليق زوجها. كما تضمنت معظم شرائع بلاد النهرين النص على إلزام الزوج إعطاء زوجته قدراً من المال بمناسبة طلاقها متعة الطلاق، ويبدو أن الزوجة لم تكن تحصل على هذه المتعة إذا كان الطلاق بسبب خطأ من جانبها. كما كانت المطلقة لها الحق في حضنة أولادها. وبعد الطلاق يحق لكل من الرجل والمرأة اللذين تم طلاقهما الدخول في رابطة زواج جديدة.

ج- وفاة احد الزوجين :

تنتهى رابطة الزوجية فى القانون العراقى القديم بوفاة احد طرفى رابطة الزوجية .

قد نظمت التشريعات العراقية القديمة انتهاء رابطة الزوجية بالوفاة من ناحيتين :

١- **الناحية الاولى** ← مركز الزوج الباقى على قيد الحياة .

٢- **الناحية الثانية** ← الآثار المالية التى تترتب على الوفاة .

١- مركز الزوج الباقى على قيد الحياة :

كان للزوج الباقى على قيد الحياة ان يتزوج مرة اخرى ، وهذه الحق مطلق من كل قيد بالنسبة للزوج ، ويختلف الامر بالنسبة للزوجة التى توفى عنها زوجها ، حيث كان حقها فى عقد زواج جديد خاضعا لعدة قيود ، فالزوجة التى توفى عنها زوجها دون ان تنجب منه اولادا اجازت لها التشريعات العراقية القديمة ان تعقد زواجا ثانيا بعد مضى سنتين من وفاة زوجها الاول ، اما الزوجة التى توفى عنها زوجها وكان لها اولاد منه فلا يجوز لها الزوج الا بعد استئذان المحكمة فإذا اذنت لها يتم حصر اموال الزوج المتوفى ويعهد بإدارتها إلى الأرملة وزوجها الجديد وتكون تلك الأموال غير قابلة للتصرف فيها حيث تخصص لتربية أولاد الأرملة من زوجها الأول وكذلك ألزم القانون الأشوري الأرملة بالتزوج من أخ أو من ابن زوجها المتوفى .

٢- الآثار المالية التى تترتب على وفاة احد الزوجين :

تتمثل فى : فى حالة وفاة الزوج ، تسترد الارملة بائنتها ، كما تحصل على العطية التى قررها لها الزوج حال حياته ، اما فى حالة وفاة الزوجة ، فإن اولادها يقتسمون بائنتها فيما بينهم ، وان لم يكن لها اولاد آلت الى اسرتها كما يحق لزوجها ان لم يكن لها اولاد ان يسترد ما دفعه من صداق .